

## 01-erstanfrage-vogelweide-an-kanzlei.eml

eml/01-erstanfrage-vogelweide-an-kanzlei.eml

|         |                                                      |
|---------|------------------------------------------------------|
| Von     | m.vogelweide@gmx.de                                  |
| An      | muellerhauck@versicherungsrecht-ac.de                |
| Datum   | Mon, 16 Feb 2026 09:14:33 +0100                      |
| Betreff | Ablehnungsschreiben BU-Versicherung — bitte um Hilfe |

Sehr geehrte Damen und Herren,

mein Name ist Marion Vogelweide, ich bin 51 Jahre alt und war bis August 2025 Altenpflegerin im St.-Antonius-Heim in Aachen-Brand. Ich bin seit September 2025 berufsunfähig — drei Ärzte haben das bestätigt.

Ich habe Ende November letzten Jahres einen Antrag auf meine Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung bei DBV-Winterthur gestellt (Vertragsnummer BUZ-1999-LV-44710). Letzte Woche kam ein Brief, in dem die Versicherung ablehnt. Ich verstehe die Begründung nicht — sie schreiben, ich könnte ja "Pflegedokumentation" oder "Heimverwaltung" machen. Das halte ich für falsch.

Ich habe im Internet gelesen, dass Ihre Kanzlei auf Versicherungsrecht spezialisiert ist. Darf ich Sie um ein Erstgespräch bitten?

Ich lege als Anhang das Ablehnungsschreiben bei.

Mit freundlichen Grüßen

Marion Vogelweide

Eupener Straße 218, 52066 Aachen

Tel.: 0176 / 44 19 87 31

## 02-terminbestaetigung-kanzlei-an-vogelweide.eml

eml/02-terminbestaetigung-kanzlei-an-vogelweide.eml

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| Von     | muellerhauck@versicherungsrecht-ac.de                       |
| An      | m.vogelweide@gmx.de                                         |
| Datum   | Mon, 16 Feb 2026 14:52:08 +0100                             |
| Betreff | Re: Ablehnungsschreiben BU-Versicherung — Terminbestätigung |

Sehr geehrte Frau Vogelweide,

vielen Dank für Ihre Nachricht. Nach einer ersten Durchsicht Ihres Ablehnungsschreibens kann ich Ihnen sagen: Die Ablehnung der DBV-Winterthur enthält mehrere rechtlich angreifbare Punkte, die wir im Einzelnen besprechen sollten.

Ich schlage Ihnen folgendes Erstgespräch vor:

Donnerstag, 19. Februar 2026, 14:00 Uhr  
Kanzlei Müller-Hauck Versicherungsrecht  
Aureliusstraße 4, 52064 Aachen-Burtscheid  
(Parkplätze vorhanden, Eingang Aureliusstraße)

Das Erstgespräch dauert voraussichtlich 90 bis 120 Minuten und ist kostenlos. Bitte bringen Sie folgende Unterlagen mit, soweit vorhanden:

- Den Versicherungsschein der BU-Versicherung
- Das Ablehnungsschreiben der DBV-Winterthur
- Ärztliche Atteste und Befundberichte
- Ihre letzte Lohnabrechnung
- Eventuell vorhandene Policenunterlagen weiterer Versicherungen

Bitte bestätigen Sie den Termin kurz per E-Mail oder Telefon (0241 / 99 11 44-0). Falls der Termin nicht passt, teilen Sie mir bitte alternative Termine mit.

Ich freue mich auf das Gespräch und versichere Ihnen, dass ich Ihren Fall mit größter Sorgfalt prüfen werde.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Annegret Müller-Hauck  
Fachanwältin für Versicherungsrecht  
Kanzlei Müller-Hauck Versicherungsrecht  
Aureliusstraße 4 · 52064 Aachen-Burtscheid  
Tel.: 0241 / 99 11 44-0  
muellerhauck@versicherungsrecht-ac.de

**03-kanzlei-an-dbv-deckungsanfrage-begleit.eml**eml/03-kanzlei-an-dbv-deckungsanfrage-begleit.eml

---

|         |                                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | muellerhauck@versicherungsrecht-ac.de                                                            |
| An      | leistungspruefung@dbv-winterthur.de                                                              |
| Kopie   | m.vogelweide@gmx.de                                                                              |
| Datum   | Wed, 25 Feb 2026 10:30:45 +0100                                                                  |
| Betreff | Deckungsanfrage BUZ-1999-LV-44710 / Vogelweide / Begleitschreiben zur förmlichen Deckungsanfrage |

An die Abteilung Leistungsprüfung Berufsunfähigkeit  
DBV-Winterthur Vereinigte Lebensversicherung AG

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie telefonisch angekündigt, übermittle ich Ihnen anliegend die  
förmliche Deckungsanfrage in Sachen Marion Vogelweide,  
Vertragsnummer BUZ-1999-LV-44710.

Ich vertrete Frau Vogelweide als Prozessbevollmächtigte. Eine Vollmacht  
ist dem Schreiben beigelegt.

Das förmliche Schreiben (4 Seiten) und die Anlagen 1–4 sind als  
PDF-Anlage dieser E-Mail beigelegt. Per Einschreiben mit Rückschein  
erhalten Sie dasselbe Schreiben postalisch heute noch.

Ich weise darauf hin, dass ich eine verbindliche Antwort bis zum  
10. März 2026 erwarte. Sollte bis zu diesem Datum keine Deckungszusage  
erfolgen, werde ich Klage vor dem Landgericht Aachen erheben.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Annegret Müller-Hauck  
Fachanwältin für Versicherungsrecht

[Anlage: deckungsanfrage-dbv-vogelweide-25022026.pdf — 4 Seiten]

[Anlage: vollmacht-vogelweide.pdf — 1 Seite]

[Anlage: attest-brandt-jan2026.pdf — 2 Seiten]

[Anlage: attest-hermanns-dez2025.pdf — 3 Seiten]

## 04-vogelweide-an-it-dienstleister-backups.eml

eml/04-vogelweide-an-it-dienstleister-backups.eml

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| Von     | m.vogelweide@office-demenswg.aachen.de        |
| An      | service@it-mueller-aachen.de                  |
| Datum   | Fri, 14 Oct 2022 16:22:11 +0200               |
| Betreff | Datensicherung — dringend — bitte Rückmeldung |

Sehr geehrter Herr Müller,

ich schreibe Ihnen bereits zum zweiten Mal wegen der Datensicherung unserer Patientenakten. Wie besprochen sollten regelmäßige Offline-Backups eingerichtet werden — das ist unsere Pflicht nach Art. 32 DSGVO für Gesundheitsdaten.

Bisher wurde das noch nicht umgesetzt, obwohl wir im August bereits darüber gesprochen haben. Bitte sagen Sie mir verbindlich, bis wann das erledigt ist. Bei einem Datenverlust haften wir als verantwortliche Stelle, und ich muss sicherstellen, dass alles seinen rechtlichen Anforderungen entspricht.

Ich bitte um eine schriftliche Bestätigung bis Freitag, 21.10.2022.

Mit freundlichen Grüßen

Marion Vogelweide

Geschäftsführerin Vogelweide+Co Demenz-WG GmbH

Malteser Straße 77, 52066 Aachen-Laurensberg

Tel.: 0241 / 55 88 122

---

[Hinweis für Gerichtsakte: Diese E-Mail belegt, dass Frau Vogelweide Datensicherungsmaßnahmen vor dem Ransomware-Angriff (14.11.2022) aktiv angefordert hatte. Relevant für D&O-Abwehr LG Köln 26 O 144/26 und § 34 StGB-Argumentation (Notstandsrechtfertigung).]

**05-antonius-heim-an-kanzlei-dienstzeiten.eml**

eml/05-antonius-heim-an-kanzlei-dienstzeiten.eml

|         |                                                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | "St.-Antonius-Heim GmbH - Verwaltung" <verwaltung@st-antonius-heim-aachen.de>                            |
| An      | muellerhauck@versicherungsrecht-ac.de                                                                    |
| Datum   | Mon, 13 Apr 2026 11:27:09 +0200                                                                          |
| Betreff | Frau Marion Vogelweide - Dienstzeiten, Fehlzeiten und letzter Arbeitstag (Ihre Nachfrage vom 30.03.2026) |

Sehr geehrte Frau Dr. Müller-Hauck,

ergänzend zu unserem Schreiben vom 09.03.2026 übersenden wir die erbetenen Angaben aus der Dienstplan- und Personalaktenauswertung für Frau Marion Vogelweide. Herr Kiesel hat mich gebeten, Ihnen direkt zu antworten.

Letzter tatsächlicher Arbeitstag war Montag, der 01.09.2025 (Frühdienst, Wohnbereich 2). Frau Vogelweide hat den Dienst nach Übergabe gegen 10:30 Uhr wegen starker Schmerzen im Nacken- und Schulterbereich abgebrochen; die Pflegedienstleitung, Frau Ramona Esser, hat dies im Dienstbuch vermerkt. Seit dem 02.09.2025 liegen durchgehend Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen vor.

Fehlzeiten laut Personalakte: 12.11.2024 bis 20.12.2024 (Operation und Anschlussheilbehandlung), 07.01.2025 bis 14.02.2025, 24.03.2025 bis 11.04.2025, 18.06.2025 bis 04.07.2025, jeweils mit Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, sowie mehrere Einzeltage. In den Zeiten dazwischen war Frau Vogelweide im regulären Schichtdienst eingesetzt; eine dauerhafte Herausnahme aus der Grundpflege war organisatorisch nicht möglich, da die Wohnbereichsleitung bei uns in die Pflege eingebunden ist.

Ein Arbeitsversuch mit reduziertem Umfang wurde ab dem 22.04.2025 unternommen (vier Stunden täglich, vorwiegend Dokumentation und Praxisanleitung); er wurde am 09.05.2025 auf ärztliches Anraten beendet. Einen Hausarbeitsplatz ohne Hebe- und Lagerungstätigkeiten können wir in unserem Haus nicht anbieten; das haben wir Frau Vogelweide bereits im Personalgespräch am 15.05.2025 mitgeteilt, an dem auch Frau Esser teilgenommen hat.

Die Kopien der Dienstpläne September 2024 bis September 2025 legen wir als Ausdruck in die Post, die Datei war für den Mailversand zu groß. Das Arbeitsverhältnis ruht derzeit; Entgeltfortzahlung wurde bis zum 13.10.2025 geleistet.

Für Rückfragen stehe ich zur Verfügung, mittwochs bin ich nicht im Haus.

Mit freundlichen Grüßen

Beate Cremers  
Personalverwaltung, St.-Antonius-Heim GmbH  
Sebastianstraße 144, 52080 Aachen-Brand  
Telefon 0241 55 08 3-12

**Tabellenblatt: Befundchronologie**Ärztliche Befund-Chronologie

---

Mandantin: Marion Vogelweide, geb. 14.03.1974 | Az. LG Aachen 5 O 102/26 | Stand: Mai 2026

---

Datum

ICD-10-Code

Diagnose / Befund

Behandler / Institution

Maßnahme

Relevanz BU-Klage

---

Aug 2022

M54.4

Chron. LWS-Syndrom L4/L5, L5/S1 Protrusion/Extrusion

Dr. Brandt, Orthopädie Aachen

MRT LWS, Physiotherapie, NSAR

Basis-BU-Diagnose

---

Nov 2022

L23.5

Allergisches Kontaktekzem, Latexsensibilisierung (RAST Klasse 3), Glutaraldehyd-Allergie

Dr. Nowak, Dermatologie Aachen

Latexvermeidung, Epikutantest

BK-5101, Kernbefund

---

Okt 2023

F43.2

Anpassungsstörung — Mobbing-Belastung (Protokollbeginn)

Dr. Hermanns, Psychiatrie Aachen

Beginn psychiatr. Betreuung

Psychiatr. Grundlage

---

Mrz 2024

M50.1

Diskushernie HWS C5/C6 mit Foraminalstenose, Radikulopathie C6, Kraftminderung li. Hand

Dr. Scholz, Neurochirurgie Aachen

MRT HWS, Sofort-AU

Haupt-BU-Diagnose

---

Nov 2024

M50.1

ACDF-OP C5/C6 (UK Aachen), postop. Kraftminderung li. Hand 60 %, Parästhesien

UK Aachen, Wirbelsäulenzentrum

OP-Bericht vorliegend

Operationsdoku.

---

Nov 2024

F43.2

Anpassungsstörung — Eskalation nach Mobbing

Dr. Hermanns, Psychiatrie

Sertralin 50 mg/d

Psychiatr. Diagnose

---

Jan 2025

F32.1

Mittelgradige depressive Episode, BDI-II Score 29

Dr. Hermanns, Psychiatrie

Sertralin 100 mg/d + Mirtazapin 15 mg

Dauerhafte BU-Stütze

---

Mrz 2025

Z57.5

BK-5101-Anzeige: Kontaktekzem, Aufgabe des Berufs notwendig

BGW, Az. BGW-2025-BK-10924

Anzeige erstattet

BK-Anerkennung ausstehend

---

Apr 2025

L23.5

Erweiterter Prick-Test: Thiuram-Mix +, Carba-Mix fragl.; Rhagaden Fingerkuppen

Dr. Nowak, Dermatologie

Fotodokumentation

Zusatzbefund

---

Jun 2025

F32.1

Neuropsycholog. Testbatterie: BDI-II 29 (schwer), kognitive Verlangsamung

Neuropsychologie Aachen

HAWIE-IV, BDI-II

Schwere Depression dok.

---

Sep 2025

—

Eintritt Berufsunfähigkeit (letzter Arbeitstag 31.08.2025)

Alle behandelnden Ärzte

AU-Bescheinigung Kette

BU-Datum

---

Jan 2026

M50.1 / M54.4

Gutachteneinschätzung Dr. Brandt: dauerhaft nicht > 50 % einsatzfähig

Dr. Brandt, Orthopädie

Attest dem BU-Antrag beigelegt

Kernbeweismittel

---

Feb 2026

—

Ablehnungsschreiben DBV-Winterthur

DBV-Winterthur AG

Keine — Ablehnung

Klageanlass

---

---

---



Legende: Gelb markierte Zeilen = Kernbeweismittel für BU-Klage

---

Quellen: Befundberichte der behandelnden Ärzte; ICD-10-GM 2026 (DIMDI/BfArM); BGW-Anzeige;  
Kanzleiakte MH-VR-2026-0047

---

**02-rueckkaufswert-vergleich-hdi.xlsx**

xlsx/02-rueckkaufswert-vergleich-hdi.xlsx

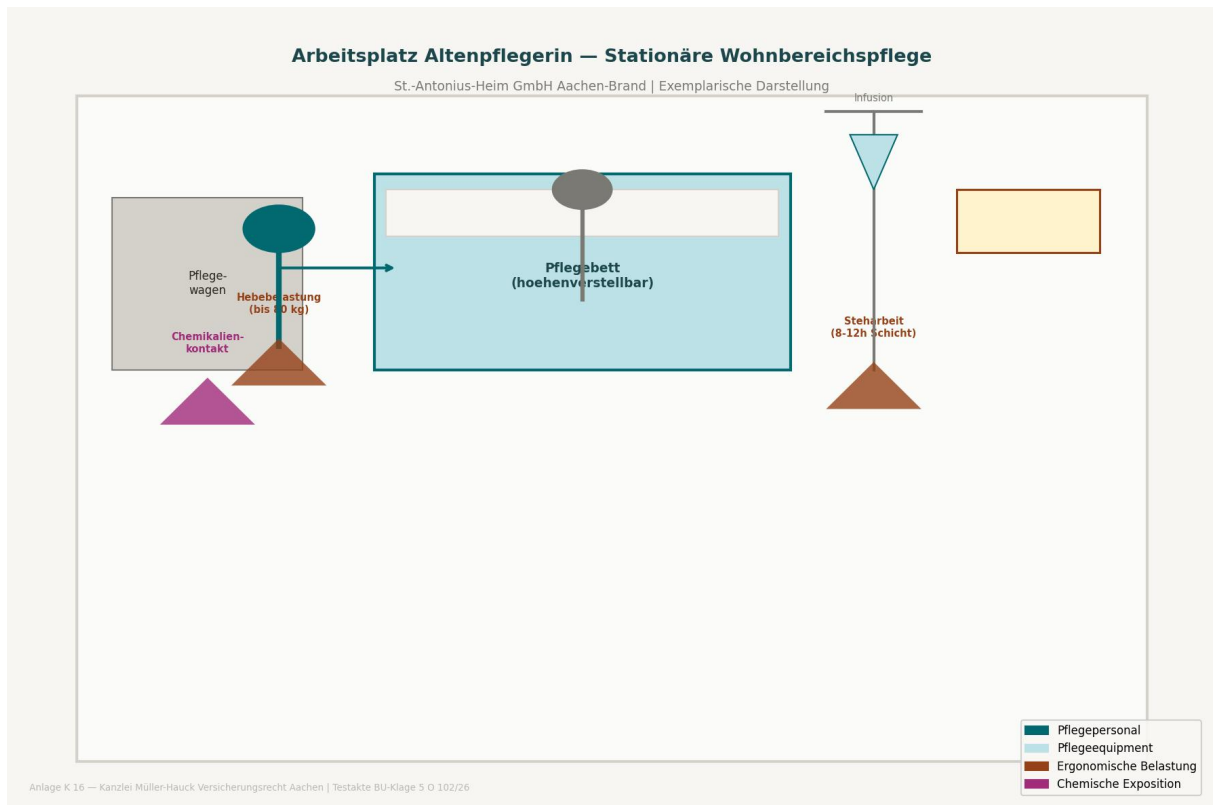
**Tabellenblatt: Rückkaufswert-Vergleich**

|  |                                                                                             |                            |                          |           |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------|
|  | Rückkaufswert-Vergleichsberechnung                                                          |                            |                          |           |
|  | HDI<br>Lebensversicherung<br>AG  <br>KLV-2003-HD-88340<br>  Mandantin: Marion<br>Vogelweide |                            |                          |           |
|  | A.<br>Vertragsparameter                                                                     |                            |                          |           |
|  | Vertragsbeginn                                                                              | 01.10.2003                 |                          |           |
|  | Vertragsende<br>(geplant)                                                                   | 30.09.2033                 |                          |           |
|  | Monatliche Prämie<br>(netto)                                                                | 178,00 €                   |                          |           |
|  | Laufzeit bisher<br>(Jahre)                                                                  | 22,5                       |                          |           |
|  | Geschätzte<br>Gesamtprämien<br>(eingezahlt)                                                 | 48.060,00 €                |                          |           |
|  | Garantiertes<br>Todesfallkapital                                                            | 90.000,00 €                |                          |           |
|  | Überschussbeteiligung<br>(Stand<br>01.01.2026)                                              | 3.800,00 €                 |                          |           |
|  | Deckungskapital<br>(Reservewert)                                                            | 77.400,00 €                |                          |           |
|  | B. Einmaliger<br>Rückkaufswert<br>(Szenario 1)                                              |                            |                          |           |
|  | Position                                                                                    | HDI-Angebot                | Nach BGH IV ZR<br>199/22 | Differenz |
|  | Deckungskapital                                                                             | 77400                      | 77400                    | 0         |
|  | + Überschussbeteiligung                                                                     | 3800                       | 3800                     | 0         |
|  | - Stornoabzug                                                                               | -3000                      | -1500                    | 1500      |
|  |                                                                                             | 78200                      | 79700                    | 1500      |
|  | C. Rentenoption —<br>Barwertberechnung<br>(Szenario 2)                                      |                            |                          |           |
|  | Rentenantritt-Alter                                                                         | 60 Jahre (Oktober<br>2034) |                          |           |
|  | Monatliche Rente<br>(brutto)                                                                | 198,00 €                   |                          |           |

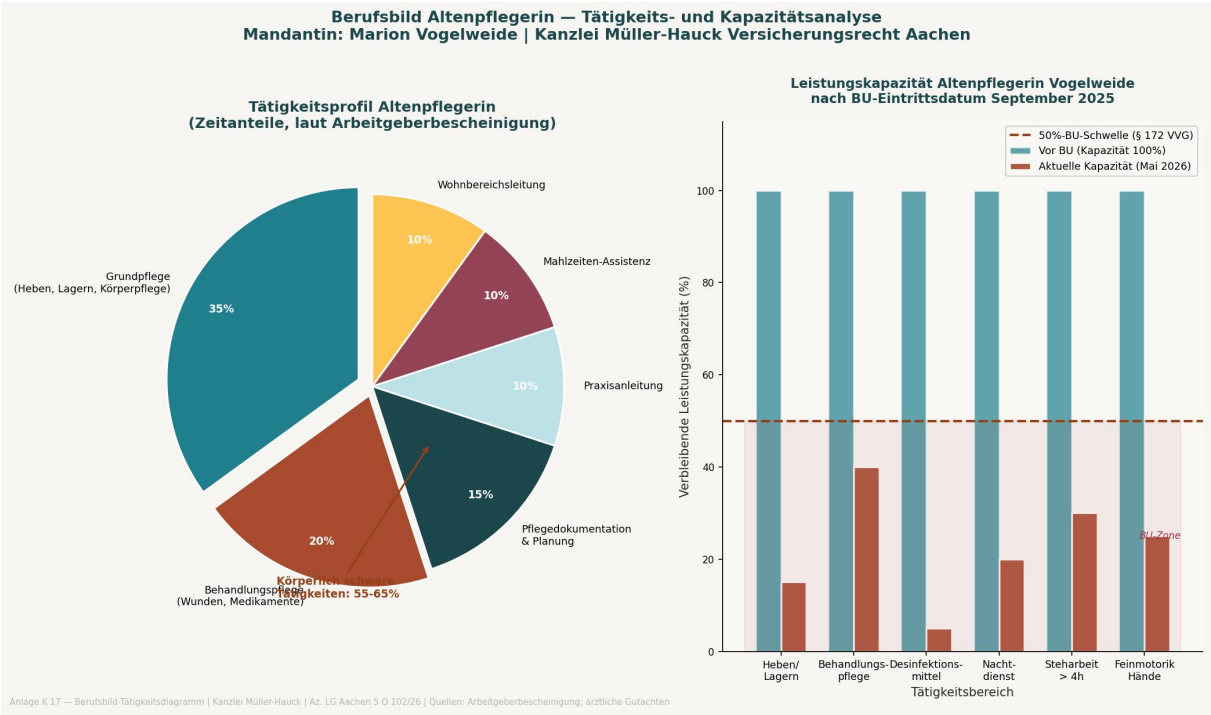
|  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                      |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
|  | Annahme<br>Lebenserwartung                                                                                                                                                                                                                                | 85 Jahre (Sterbetafel<br>DAV 2004 R) |                                      |  |
|  | Rentenlaufzeit<br>(Jahre)                                                                                                                                                                                                                                 | 25                                   |                                      |  |
|  | Zinsfuß (laut<br>HDI-Kalkulation)                                                                                                                                                                                                                         | 0,90 %                               |                                      |  |
|  | Barwert der Rente<br>(Berechnung unten)                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                      |  |
|  | Barwert der<br>Rentenoption (198 €<br>× 12 × 25 Jahre ×<br>Rentenbarwertfaktor<br>0,9% 25J = 22,02)                                                                                                                                                       | 52303.68                             |                                      |  |
|  | D. Empfehlung:<br>Vergleich<br>Einmalzahlung vs.<br>Rentenoption                                                                                                                                                                                          |                                      |                                      |  |
|  | Szenario                                                                                                                                                                                                                                                  | Betrag (EUR)                         | Vorteil                              |  |
|  | Szenario 1:<br>Einmaliger Rückkauf<br>(HDI-Angebot)                                                                                                                                                                                                       | 78200                                | Sofort verfügbar,<br>liquide         |  |
|  | Szenario 1a:<br>Rückkauf nach BGH<br>IV ZR 199/22                                                                                                                                                                                                         | 79700                                | Zuzüglich Stornoabz<br>ug-Erstattung |  |
|  | Szenario 2:<br>Rentenoption<br>Barwert (0,9%, 25 J)                                                                                                                                                                                                       | 52303.68                             | Niedrig bei kurzem<br>Rentenmarkt    |  |
|  | EMPFEHLUNG:<br>Einmalrückkauf<br>(Differenz zu Rente)                                                                                                                                                                                                     | 26396.32                             | → Differenzvorteil<br>Einmalzahlung  |  |
|  | Quellen: BGH IV ZR<br>199/22<br>(Stornoabzüge);<br>BGH IV ZR 162/03,<br>IV ZR 201/03 (Minde<br>strückkaufswert); §<br>153 VVG (Überschu<br>ssbeteiligung);<br>HDI-Angebot vom<br>15.01.2026;<br>Sterbetafel DAV<br>2004 R; Kanzleiakte<br>MH-VR-2026-0047 |                                      |                                      |  |

## 01-arbeitsplatzfoto-pflege.jpg

jpg/01-arbeitsplatzfoto-pflege.jpg



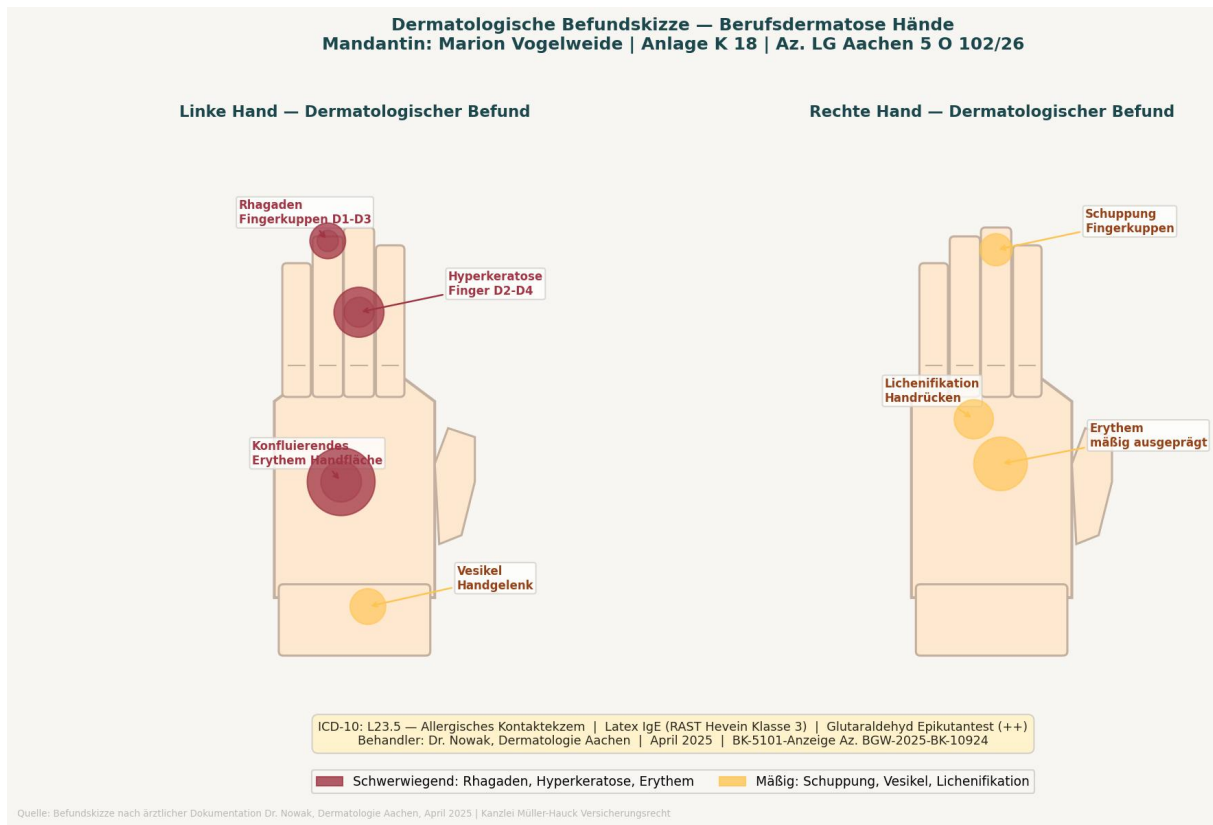
Bilddatei: 01-arbeitsplatzfoto-pflege.jpg



Bilddatei: 02-berufsbild-taetigkeitsdiagramm.jpg

## 03-hand-dermatose-skizze.jpg

jpg/03-hand-dermatose-skizze.jpg



Bilddatei: 03-hand-dermatose-skizze.jpg



## Aktenstück 01 — Mandantenakte / Stammdaten

Aktenzeichen intern: MH-VR-2026-0047

Kanzlei: Müller-Hauck Versicherungsrecht, Aachen-Burtscheid

Rechtsanwältin: Dr. Annegret Müller-Hauck, Fachanwältin für Versicherungsrecht

Angelegt: 20.02.2026

Zugehörige Verfahren: LG Aachen 5 O 102/26 · LG Köln 26 O 144/26 · Vers-Omb 38211/26

### Mandantin

| Feld                        | Inhalt                                                   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Name                        | Vogelweide, Marion                                       |
| Geburtsdatum                | 14.03.1974                                               |
| Staatsangehörigkeit         | deutsch                                                  |
| Familienstand               | geschieden, zwei Kinder (20, 17)                         |
| Anschrift                   | Eupener Straße 218, 52066 Aachen                         |
| Telefon                     | 0241 / 55 88 122 (Festnetz) · 0176 / 44 19 87 31 (Mobil) |
| E-Mail                      | m.vogelweide@gmx.de                                      |
| Steueridentifikationsnummer | 222 / 5811 / 0049 (NRW)                                  |
| Sozialversicherungsnummer   | 56 140374 W 008                                          |
| Krankenversicherung         | Techniker Krankenkasse, Mitgl.-Nr. 7701-1234-0074        |

### Berufliches Profil

Marion Vogelweide ist examinierte Altenpflegerin (staatliche Prüfung 1988, Altenpflegeschule Aachen). Sie verfügt über 38 Jahre ununterbrochene Berufserfahrung in der stationären Altenpflege, zuletzt als **Praxisanleiterin und Wohnbereichsleiterin** im St.-Antonius-Heim GmbH, Sebastianstraße 144, 52080 Aachen-Brand (Arbeitgeber bis 31.08.2025). Das Arbeitsverhältnis endete durch krankheitsbedingte Kündigung zum 31.08.2025 nach einer Arbeitsunfähigkeit, die am 02.09.2025 in Berufsunfähigkeit überging.

**Berufsbezeichnung gemäß AVB:** Altenpflegerin

**Wöchentliche Arbeitszeit zuletzt:** 38,5 Stunden (Vollzeit, Schichtdienst incl. Nacht- und Wochenenddienste)

### Versicherungsverhältnisse (Überblick)

| Versicherung                                       | Gesellschaft                                          | Vertragsnummer     | Status                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| BUZ<br>(Berufsunfähigkeits-<br>Zusatzversicherung) | DBV-Winterthur<br>Vereinigte<br>Lebensversicherung AG | BUZ-1999-LV-44710  | Leistungsablehnung<br>14.02.2026 |
| Kapital-LV                                         | HDI Lebensversicherung<br>AG                          | KL V-2003-HD-88340 | Rückkauf angestrebt              |
| Haftpflicht privat                                 | Allianz Versicherungs-<br>AG                          | PHP-2010-01234     | aktiv                            |



## **Sondersachverhalte**

1. **Geschäftsführerstellung:** Frau Vogelweide war vom 12.03.2018 bis 30.09.2023 eingetragene Geschäftsführerin der *Vogelweide+Co Demenz-WG GmbH*, HRB 22341 AG Aachen, einer 100 %-Tochtergesellschaft des St.-Antonius-Heims. D&O-Deckungsstreit mit ManagerSchutz AG (AZ: LG Köln 26 O 144/26).
2. **Ransomware-Zahlung 2022:** Im November 2022 überwies Frau Vogelweide im Namen der Demenz-WG GmbH 18.000 EUR Lösegeld in Kryptowährung an Angreifer, deren Empfänger-Wallet nachträglich auf der OFAC-SDN-Liste gelistet wurde.
3. **Berufskrankheitsanzeige:** BK-5101-Anzeige (Kontaktekzem Hände) bei der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW), Az. BGW-2025-BK-10924, noch nicht beschieden.

## **Mandatsverhältnis**

Vollmacht erteilt am 19.02.2026. Honorarvereinbarung nach § 3a RVG, Gegenstandswert BU-Klage: 133.200 EUR ( $1.850 \text{ EUR} \times 12 \times 6$  Restlaufzeitjahre bis 65 = abgekürzt).

Kostendeckungsschutzversicherung: ARAG Rechtsschutz, VSN 88-10224-2026, Kostenzusage erteilt 22.02.2026.



Aktenstück 02 — Medizinische Diagnosen und Befundchronologie

Mandantin: Marion Vogelweide, geb. 14.03.1974

Bezug: BU-Klage LG Aachen 5 O 102/26; Anlage K 3

Zusammenfassung der gesundheitlichen Beschwerden

Frau Vogelweide leidet seit mindestens Frühjahr 2024 an einer Kombination aus orthopädischen, dermatologischen und psychiatrischen Erkrankungen, die in ihrer Gesamtheit eine Berufsunfähigkeit als Altenpflegerin im Sinne von § 172 VVG begründen. Die einzelnen Erkrankungen sind wechselseitig verstärkend und bedingen sich gegenseitig.

Diagnosen im Überblick

| Nr. | ICD-10-Code | Bezeichnung                                                      | Erst-Diagnose | Behandler                                 |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| 1   | M50.1       | Bandscheibendege-<br>neration HWS mit<br>Radikulopathie<br>C5/C6 | März 2024     | Dr. Scholz,<br>Neurochirurgie<br>Aachen   |
| 2   | M54.4       | Lumboischialgie /<br>chron. LWS-<br>Schmerzsyndrom               | August 2022   | Dr. Brandt,<br>Orthopädie<br>Aachen-Brand |
| 3   | F32.1       | Mittelgradige<br>depressive Episode                              | Januar 2025   | Dr. Hermanns,<br>Psychiatrie Aachen       |
| 4   | F43.2       | Anpassungsstörung<br>bei Mobbing-<br>Belastung                   | November 2024 | Dr. Hermanns,<br>Psychiatrie Aachen       |
| 5   | L23.5       | Allergisches<br>Kontaktexzem<br>(Latex,<br>Glutaraldehyd)        | 2019 (chron.) | BGW-Gutachten<br>2025                     |
| 6   | T78.1       | Allergische<br>Reaktion<br>(Latexsensibilisie-<br>rung)          | 2021          | Dr. Nowak,<br>Dermatologie<br>Aachen      |
| 7   | Z57.5       | Exposition<br>gegenüber<br>toxischen<br>Arbeitsstoffen           | Dauerhaft     | BGW                                       |

Chronologischer Befundverlauf

2022

**August 2022** — Erstvorstellung Dr. Brandt (Orthopädie): chronische LWS-Schmerzen seit ca. 2 Jahren, Arbeit in 12-Stunden-Schichten mit schwerer körperlicher Belastung (Heben/Lagern von Bewohnern). MRT LWS: L4/L5 Protrusion, L5/S1 beginnende Extrusion. Therapieempfehlung: Physiotherapie, NSAR bei Bedarf. Arbeitsunfähigkeit 3 Wochen.

**November 2022** — Latexsensibilisierungs-Panel (RAST): Hevein-IgE positiv (Klasse 3). Glutaraldehyd-Epikutantest positiv (++) . Dermatologische Empfehlung: konsequente

Latexvermeidung am Arbeitsplatz. Arbeitgeber stellt keine latexfreien Handschuhe zur Verfügung — Konflikt mit Pflegedienstleitung.

## **2023**

**Laufend 2023** — Zunehmende Verschlechterung LWS unter Schichtdienst. Schmerzmedikation eskaliert auf Tilidin/Naloxon 50/4 mg retard, bedarfsweise Diclofenac 75 mg.

**Oktober 2023** — Erstes Mobbing-Protokoll angelegt: Systematische Ausgrenzung durch neue Pflegedienstleitung Frau Köller, Zuweisung unzumutbarer Schichten, grundlose Abmahnungen.

## **2024**

**März 2024** — Erstvorstellung Dr. Scholz (Neurochirurgie): Nackenschmerzen mit Ausstrahlung in linken Arm, Taubheitsgefühl Finger D1–D3 links. MRT HWS: Diskushernie C5/C6 mit Foraminalstenose, Radikulopathie C6. Sofortige Arbeitsunfähigkeit.

**September 2024** — Konservative Therapie (Schmerzblock, Physiotherapie) ohne dauerhaften Erfolg. Operationsplanung.

**November 2024** — **Operative Versorgung HWS C5/C6** durch anteriore zervikale Diskektomie und Fusion (ACDF) im Universitätsklinikum Aachen (UK Aachen), Unfallchirurgie / Wirbelsäulenzentrum. Post-OP-Verlauf komplikationslos, jedoch persistierende Restsymptomatik: Kraftminderung linke Hand (Griffstärke 60 % der Norm), Taubheitsgefühl.

**November 2024** — Psychiatrische Erstvorstellung Dr. Hermanns: Diagnose Anpassungsstörung (F43.2) und beginnende Depression im Kontext des Mobblings. Pharmakotherapie: Sertralin 50 mg/d.

## **2025**

**Januar 2025** — Psychiatrische Verlaufskontrolle: Eskalation zur mittelgradigen depressiven Episode (F32.1). Sertralin auf 100 mg/d erhöht. Ergänzend: Mirtazapin 15 mg zur Nacht (Schlafstörungen). Arbeitsunfähigkeit fortlaufend seit März 2024.

**März 2025** — BK-5101-Anzeige (schwere oder wiederholt rückfällige Hauterkrankungen) durch Betriebsarzt des St.-Antonius-Heims bei der BGW erstattet. Az. BGW-2025-BK-10924.

**April 2025** — Skin-Prick-Test-Erweiterung: Thiuram-Mix positiv (+), Carba-Mix fraglich. Verstärkte Hautbefunde beider Hände: chronisch-hyperkeratotisches Ekzem, Rhagaden Fingerkuppen bilateral.

**Juni 2025** — Neuropsychologische Testbatterie (HAWIE-IV, BDI-II): BDI-Score 29 (schwere Depression), kognitive Verlangsamung, Konzentrationsstörungen. Arbeitsfähigkeit für Pflegeleistungen: nicht gegeben.

**August 2025** — Rentenärztlicher Gutachtensauftrag durch DRV Rheinland (im Rahmen paralleler Rentenversicherungsanfrage, Ergebnis noch ausstehend).

**September 2025** — **Eintritt der Berufsunfähigkeit** (Datum des letzten Arbeitstages 31.08.2025, ab 02.09.2025 keine Wiederherstellungsprognose laut Dr. Scholz und Dr. Hermanns).

**2026**

**Januar 2026** — Gutachterliche Einschätzung Dr. Brandt: "Für die körperlich belastende Tätigkeit als Altenpflegerin (Heben, Lagern, Körperpflege stehend-gehend) ist Frau Vogelweide dauerhaft nicht mehr als 50 % einsatzfähig." Ärztliches Attest dem BU-Antrag beigelegt.

**14. Februar 2026** — Ablehnungsschreiben DBV-Winterthur (vgl. Aktenstück 04).

### **Gutachterlage**

Die behandelnden Ärzte Dr. Scholz (Neurochirurgie), Dr. Brandt (Orthopädie) und Dr. Hermanns (Psychiatrie) bestätigen übereinstimmend die vollständige Berufsunfähigkeit für den erlernten Beruf der Altenpflegerin. Ein Privatgutachten von Prof. Dr. med. Franz Kiesewetter (Berufsdermatologie, Universität Freiburg) zur Latexsensibilisierung ist in Vorbereitung (Bearbeitungszeit ca. 8 Wochen).

**Quelle:** Befundberichte auf Anforderung bei behandelnden Ärzten vorliegend; vollständige Dokumentation als Anlage K 3 zur Klageschrift.



## **Aktenstück 03 — BU-Antrag an DBV-Winterthur**

**Datum:** 15.11.2025

**Absender:** Marion Vogelweide, Eupener Straße 218, 52066 Aachen

**Empfänger:** DBV-Winterthur Vereinigte Lebensversicherung AG, Theodor-Stern-Kai 1, 60596 Frankfurt am Main

**Vertragsnummer:** BUZ-1999-LV-44710

**Betreff:** Antrag auf Leistung aus der Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantrage ich die Leistungen aus meiner seit dem 01.01.1999 bestehenden Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung, Vertragsnummer BUZ-1999-LV-44710, mit einer versicherten Monatsrente von **1.850,00 EUR** (Endalter 65, AUZ bis 31.12.2039).

Ich bin seit dem **02. September 2025** berufsunfähig im Sinne der vereinbarten Allgemeinen Versicherungsbedingungen. Meiner Berufsunfähigkeit liegen folgende Erkrankungen zugrunde, die mich außerstande setzen, meinen bisherigen Beruf als **examinierte Altenpflegerin** zu mehr als 50 % der bisherigen Tätigkeiten auszuüben:

1. Bandscheibenvorfall HWS C5/C6 mit Radikulopathie, operiert November 2024, mit persistierender Kraftminderung linke Hand und chronischem Nackenschmerz (ICD-10: M50.1)
2. Chronisches Lumbalsyndrom L4/L5 und L5/S1 (ICD-10: M54.4) mit dauerhafter Beeinträchtigung des Hebens und Tragens
3. Mittelgradige depressive Episode (ICD-10: F32.1) und Anpassungsstörung (F43.2) nach Mobbing-Belastung am Arbeitsplatz
4. Chronisch-hyperkeratotisches Kontaktekzem beider Hände (ICD-10: L23.5) auf dem Boden einer Sensibilisierung gegen Latex und Glutaraldehyd; BK-5101-Anzeige anhängig

Ich lege folgende Unterlagen vor:

- Ärztliche Atteste Dr. Brandt (Orthopädie), Dr. Scholz (Neurochirurgie), Dr. Hermanns (Psychiatrie)
- OP-Bericht UK Aachen (ACDF C5/C6, November 2024)
- Neuropsychologischer Befundbericht (BDI-II Score 29)
- MRT-Befunde HWS und LWS
- Auskunft des Arbeitgebers St.-Antonius-Heim GmbH zur Tätigkeitsbeschreibung (Anlage 1)
- Letztes Gehaltsabrechnung August 2025 (Anlage 2)

Ich bitte um eine Leistungsentscheidung binnen der gesetzlich und vertraglich vorgesehenen Fristen sowie um schriftliche Mitteilung, ob ergänzende Unterlagen oder ein Vertrauensärztliches Gutachten benötigt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Marion Vogelweide

*Eingangsvermerk DBV-Winterthur: 18.11.2025, Eingangs-Nr. DBV-BU-2025-19882*





## **Aktenstück 04 — Ablehnungsschreiben DBV-Winterthur vom 14.02.2026**

**Absender:** DBV-Winterthur Vereinigte Lebensversicherung AG, Abt. BU-Leistungsprüfung

**Empfänger:** Marion Vogelweide, Eupener Straße 218, 52066 Aachen

**Datum:** 14.02.2026

**Ihr Zeichen / Vertragsnummer:** BUZ-1999-LV-44710

**Unser Zeichen:** BU-LP-2026-0882-VW

Sehr geehrte Frau Vogelweide,

nach sorgfältiger Prüfung Ihres Leistungsantrags vom 15.11.2025 sowie der von Ihnen eingereichten ärztlichen Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass wir leider **nicht in der Lage sind, Leistungen aus Ihrer Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung zu erbringen.**

### **Begründung**

#### **1. Fehlendes Ausmaß der Berufsunfähigkeit (§ 2 BUZ-AVB)**

Gemäß § 2 Abs. 1 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung (BUZ-AVB 1998) liegt Berufsunfähigkeit vor, wenn die versicherte Person infolge Krankheit, Körperverletzung oder mehr als altersentsprechenden Kräfteverfalls, die ärztlich nachzuweisen sind, voraussichtlich dauernd außerstande sein wird, ihren Beruf oder eine andere Tätigkeit auszuüben, die aufgrund ihrer Ausbildung und Fähigkeiten ausgeübt werden kann und ihrer bisherigen Lebensstellung entspricht.

Die von Ihnen vorgelegten ärztlichen Atteste bescheinigen zwar gesundheitliche Einschränkungen, belegen jedoch nach unserer Einschätzung **keine ausreichende Berufsunfähigkeit im Sinne der AVB**. Insbesondere:

- Der OP-Bericht der ACDF-Operation November 2024 weist auf einen **komplikationslosen Verlauf** hin. Ein vollständiger Wiederherstellungserfolg erscheint nach medizinischer Erfahrung innerhalb der nächsten 12 Monate nicht auszuschließen.
- Die psychiatrischen Atteste belegen eine depressive Erkrankung, die nach gängiger medizinischer Leitlinie (S3-Leitlinie Depression) mit hoher Wahrscheinlichkeit behandelbar ist und keine dauerhafte Leistungsunfähigkeit prognostiziert.
- Die Hauterkrankung ist jedenfalls im Rahmen einer Tätigkeit mit geeigneter Schutzausrüstung beherrschbar.

#### **2. Verweisung auf zumutbare Verweisungstätigkeit**

Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass Ihnen — ungeachtet der vorstehenden Ausführungen — gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BUZ-AVB 1998 eine **Verweisungstätigkeit** im Bereich der Pflegedokumentation, Pflegeberatung oder Heimverwaltung zugemutet werden kann. Aufgrund Ihrer langjährigen Berufserfahrung und Ihrer Qualifikation als Praxisanleiterin sind Sie in der Lage, eine solche Tätigkeit in einem sitzend-geprägten Umfeld aufzunehmen, die Ihrer bisherigen Lebensstellung entspricht.

### **3. Keine abschließende Dauerhaftigkeit**

Ein weiterer Ablehnungsgrund besteht darin, dass nach Auswertung der Befundlage eine **Dauerhaftigkeit der Berufsunfähigkeit** — als Voraussetzung des Versicherungsschutzes — nicht mit der erforderlichen Gewissheit festgestellt werden kann.

#### **Rechtsbehelf**

Sie haben das Recht, gegen diese Entscheidung **innerhalb von 6 Monaten** Widerspruch einzulegen. Ferner steht Ihnen die Möglichkeit offen, den **Versicherungsombudsmann** (Postfach 08 06 32, 10006 Berlin) anzurufen oder gerichtliche Schritte einzuleiten. Auf die Möglichkeit einer Klärung durch Sachverständige möchten wir gesondert hinweisen.

Mit freundlichen Grüßen

DBV-Winterthur Vereinigte Lebensversicherung AG

Abteilung Leistungsprüfung Berufsunfähigkeit

*gez. Schreibmaschinen-Unterschrift*

*Anmerkung Kanzlei Müller-Hauck: Dieses Schreiben enthält mehrere rechtlich angreifbare Positionen — insbesondere den Verweis auf eine Pflegeberatungs-/Heimverwaltungstätigkeit ohne Darlegung konkreter Arbeitsstellen sowie die Verneinung der Dauerhaftigkeit trotz 6-monatiger Arbeitsunfähigkeit. Vgl. Aktenstück 07 (Rechtliche Analyse).*



## **Aktenstück 05 — Deckungsanfrage an DBV-Winterthur (vorprozessual)**

**Datum:** 25.02.2026

**Von:** Dr. Annegret Müller-Hauck, Fachanwältin für Versicherungsrecht

**An:** DBV-Winterthur Vereinigte Lebensversicherung AG, Abt. Rechtsabteilung, Frankfurt

**Betreff:** Deckungsanfrage; BU-Leistung; Vertrag BUZ-1999-LV-44710; Mandantin Marion Vogelweide

**Frist:** 10.03.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

in vorbezeichneter Sache zeige ich an, dass ich Frau Marion Vogelweide anwaltlich vertrete. Eine Vollmacht ist beigelegt.

Mit Schreiben vom 14.02.2026 haben Sie den BU-Leistungsantrag meiner Mandantin abgelehnt. Diese Ablehnung ist aus mehreren Gründen rechtlich nicht haltbar. Ich fordere Sie auf, **bis zum 10.03.2026** schriftlich Deckung zuzusagen und die rückständigen Leistungen ab Eintritt der Berufsunfähigkeit (02.09.2025) zu erbringen.

### **Rechtliche Grundlagen der Deckungsanfrage**

#### **1. BU-Definition und § 172 VVG**

Gemäß § 172 Abs. 2 VVG liegt Berufsunfähigkeit vor, wenn die versicherte Person ihren zuletzt ausgeübten Beruf, so wie er ohne gesundheitliche Beeinträchtigung ausgestaltet war, infolge Krankheit, Körperverletzung oder mehr als altersentsprechenden Kräfteverfalls ganz oder teilweise voraussichtlich dauernd nicht mehr ausüben kann. Der gesetzliche Mindeststandard kann durch AVB nicht unterschritten werden (§ 172 Abs. 3 VVG i.d.F. des VVG-Reformgesetzes 2008).

Die BUZ-AVB 1998 Ihres Hauses wurden nicht an das reformierte VVG angepasst und sind daher nach §§ 305c, 307 BGB einschränkend auszulegen. Die Verweisungsklausel in § 2 Abs. 1 Satz 2 BUZ-AVB 1998 unterliegt einer AGBrechtlichen Inhaltskontrolle (vgl. BGH, Urt. v. 12.06.1996 – IV ZR 99/95, BGHZ 133, 208).

#### **2. Berufsbild Altenpflegerin**

Das Berufsbild der examinierten Altenpflegerin ist durch körperlich schwere und hygienisch anspruchsvolle Tätigkeit geprägt. Zu den Kerntätigkeiten zählen: Heben und Lagern von Pflegebedürftigen (Pflegegewicht bis 80 kg), Grundpflege stehend und gebückt, Wundversorgung mit Desinfektionsmitteln (Glutaraldehyd), Tragen von Schutzhandschuhen (Latex oder Nitril). Meine Mandantin kann diese Tätigkeiten aufgrund ihrer orthopädischen, psychiatrischen und dermatologischen Erkrankungen — in ihrer Gesamtheit — zu mehr als 50 % nicht mehr ausüben.

### **3. Unzulässige Verweisung**

Eine Verweisung auf Pflegeberatungs- oder Heimverwaltungstätigkeiten ist nach ständiger Rechtsprechung des BGH unzulässig, wenn diese Tätigkeiten eine andere Qualifikation erfordern oder die Versicherte in keine solche Stelle tatsächlich vermittelt werden kann (vgl. BGH, Urt. v. 07.02.2007 – IV ZR 244/03; BGH, Urt. v. 22.09.1993 – IV ZR 203/92). Es fehlt jede Darlegung konkret am Markt verfügbarer Verweisungsstellen.

### **4. Dauerhaftigkeit**

Eine Erkrankung ist im Sinne der BU-Bedingungen dauerhaft, wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit eine Wiederherstellung der vollen Arbeitsfähigkeit innerhalb von 3 Jahren nicht zu erwarten ist. Die behandelnden Ärzte Dr. Scholz, Dr. Brandt und Dr. Hermanns haben übereinstimmend eine dauerhaft prognostizierte BU bescheinigt. Der operative HWS-Eingriff hat keine vollständige Remission erbracht; die Depression ist trotz optimierter Pharmakotherapie seit über einem Jahr persistierend.

### **Beibringung weiterer Unterlagen**

Um das Prüfverfahren zu beschleunigen, übermittle ich anliegend:

- Ärztliche Stellungnahme Dr. Brandt (Orthopädie), Januar 2026 (Anlage 1)
- Neuropsychologischer Befund Dr. Hermanns (Psychiatrie), Dezember 2025 (Anlage 2)
- BGW-Anzeige BK-5101 (Anerkennung ausstehend) (Anlage 3)
- Tätigkeitsbeschreibung Arbeitgeber (Anlage 4)

Ich erwarte Ihre schriftliche Deckungszusage bis zum **10.03.2026**. Andernfalls werde ich unverzüglich Klage vor dem Landgericht Aachen erheben.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Annegret Müller-Hauck

Fachanwältin für Versicherungsrecht



## **Aktenstück 06 — Ombudsmann-Schlichtungsverfahren (Zusammenfassung)**

**Aktenzeichen Ombudsmann:** Vers-Omb 38211/26

**Antragstellerin:** Marion Vogelweide

**Antragsgegner:** DBV-Winterthur Vereinigte Lebensversicherung AG

**Schlichtungsantrag eingereicht:** 20.02.2026

**Verfahren eingestellt:** 18.03.2026 (nach Klageerhebung LG Aachen)

### **Verfahrensgang**

Der Schlichtungsantrag bei dem Versicherungsombudsmann e.V. (Postfach 08 06 32, 10006 Berlin) wurde parallel zur Deckungsanfrage (Aktenstück 05) eingereicht, um eine außergerichtliche Klärung zu ermöglichen und Klageerhebungsfristen zu wahren.

### **Inhalt des Antrags:**

Frau Vogelweide begehrte die Feststellung, dass die DBV-Winterthur Vereinigte Lebensversicherung AG verpflichtet ist, aus dem Vertrag BUZ-1999-LV-44710 monatliche BU-Rente in Höhe von 1.850,00 EUR ab dem 01.09.2025 zu leisten, sowie die Klärung der Rechtmäßigkeit der Verweisungsklausel im Kontext ihrer Berufserfahrung als examinierte Altenpflegerin.

### **Reaktion DBV-Winterthur:**

Die Gesellschaft nahm am Schlichtungsverfahren teil, wies jedoch den Schlichtungsvorschlag des Ombudsmanns ab. Ein Schlichtungsspruch erging nicht.

### **Einstellung des Verfahrens:**

Mit Eingang der Klageschrift beim LG Aachen am 16.03.2026 (AZ: 5 O 102/26) stellte der Versicherungsombudsmann das Schlichtungsverfahren nach § 14 Abs. 1 UKlaG i.V.m. § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB wegen Rechtshängigkeit ein. Die Verjährung wurde für die Dauer des Schlichtungsverfahrens gehemmt.

### **Bedeutung für den Prozess**

Das erfolglos gebliebene Schlichtungsverfahren ist für die Klage relevant, weil:

1. **Hemmung der Verjährung** (§ 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB): Die 3-jährige Verjährungsfrist des § 195 BGB wurde durch die Einreichung des Schlichtungsantrags am 20.02.2026 gehemmt.
2. **Prozessual notwendig:** § 15a EGZPO NW sieht für Streitigkeiten bis 750 EUR einen obligatorischen Schlichtungsversuch vor — bei BU-Klagen greift diese Streitwertgrenze nicht, sodass das Schlichtungsverfahren hier freiwillig war und keine Prozessvoraussetzung darstellt.
3. **Wertung des Gerichts:** Die Bereitschaft zur außergerichtlichen Einigung kann zugunsten der Klägerin gewertet werden (§ 93 ZPO-Kontext).



**Dokumentation**

- Schlichtungsantrag vom 20.02.2026 (Anlage SL 1)
- Eingangsbestätigung Ombudsmann vom 25.02.2026 (Anlage SL 2)
- Mitteilung Ombudsmann über Einstellung vom 18.03.2026 (Anlage SL 3)
- Schreiben DBV-Winterthur an Ombudsmann (Ablehnung Schlichtungsvorschlag) vom 10.03.2026 (Anlage SL 4)



# Aktenstück 07 — Rechtliche Analyse BU-Klage

**Verfasst von:** Dr. Annegret Müller-Hauck, FAin VersR

**Datum:** 01.03.2026

**Verfahren:** LG Aachen 5 O 102/26

## I. Prüfungsgegenstand

Die DBV-Winterthur Vereinigte Lebensversicherung AG hat mit Schreiben vom 14.02.2026 die Zahlung der vereinbarten BU-Rente von monatlich 1.850,00 EUR abgelehnt. Die Ablehnung stützt sich auf drei Argumente: (1) keine ausreichende BU im Sinne der AVB, (2) mögliche Verweisung auf eine andere Tätigkeit, (3) fehlende Dauerhaftigkeit. Alle drei Ablehnungsgründe sind rechtlich angreifbar.

## II. Zur BU-Definition — § 172 VVG und AVB-Auslegung

Die BUZ-AVB 1998 der DBV-Winterthur enthalten eine Berufsunfähigkeitsdefinition, die hinter dem gesetzlichen Mindeststandard des § 172 VVG zurückbleiben würde, wenn sie als vollständige Leistungsausschlüsse interpretiert würden. Nach der Schuldrechtsmodernisierung und dem VVG-Reformgesetz 2008 gelten die Mindeststandards des § 172 VVG zwingend (§ 172 Abs. 3 VVG: abdingungsfest zugunsten des VN).

### Kernfragen:

1. **50-%-Schwelle:** Die AVB setzen voraus, dass die versicherte Person ihren Beruf zu mindestens 50 % nicht mehr ausüben kann. Diese Schwelle ist bei Frau Vogelweide eindeutig überschritten: Sie kann weder heben/lagern, noch Desinfektionsmittelkontakt tolerieren, noch Nacht-/Schichtdienste leisten. Diese Tätigkeiten machen nach der Tätigkeitsanalyse des Arbeitgebers mehr als 60 % der Kernaufgaben aus.
2. **Beurteilungsmaßstab:** Maßgeblich ist der konkrete zuletzt ausgeübte Beruf in seiner konkreten Ausgestaltung (vgl. BGH IV ZR 275/08, Urt. v. 07.07.2010). Frau Vogelweide war Vollzeit-Altenpflegerin mit Schichtdienst, Praxisanleitungs- und Wohnbereichsleitungsaufgaben. Die körperliche Komponente überwiegt.

## III. Zur unzulässigen Verweisung

Der Versicherer verweist auf "Pflegedokumentation, Pflegeberatung oder Heimverwaltung". Dies ist aus folgenden Gründen unzulässig:

**a) Qualifikationsgleichheit nicht gegeben:** Heimverwaltungstätigkeiten erfordern betriebswirtschaftliche Qualifikationen, die Frau Vogelweide nicht besitzt. Pflegeberatungstätigkeiten setzen in der Regel eine Weiterqualifikation (z. B. nach § 7a SGB XI) voraus.

**b) Fehlende Konkretisierung:** Gemäß BGH IV ZR 244/03 (Urt. v. 07.02.2007) muss der Versicherer konkrete Verweisungsstellen benennen und nachweisen, dass die Versicherte dort nach ihren

gesundheitlichen Fähigkeiten tatsächlich arbeiten könnte. Das Ablehnungsschreiben enthält keinerlei Konkretisierung.

**c) Lebensstellung:** Eine Heimverwaltungsstelle wäre als Teilzeitstelle in der Regel vergütungsmäßig nicht mit der Vollzeit-Altenpflegestelle vergleichbar (Brutto ca. 2.750 EUR monatlich nach TVöD Pflegekasse). Die Lebensstellungsklausel schließt Verweisungen auf erheblich schlechter bezahlte Tätigkeiten aus (BGH IV ZR 203/92).

#### **IV. Zur Dauerhaftigkeit**

Die Rechtsprechung hat den Begriff der Dauerhaftigkeit ausgiebig präzisiert: Es genügt, wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit eine vollständige Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit innerhalb von 3 Jahren nicht zu erwarten ist (vgl. BGH IV ZR 99/95). Die Kombination aus:

- operiertem HWS-Bandscheibenvorfall mit Residualsymptomatik (Kraftminderung, Parästhesien),
- chronischem LWS-Syndrom (seit > 3 Jahren),
- psychiatrischer Komorbidität (Depression seit Januar 2025, Sertralin + Mirtazapin ohne vollständige Remission),
- irreversibler Latexsensibilisierung (IgE-vermittelt, einmal erworben nicht reversibel)

begründet eine dauerhafte BU mit hoher medizinischer Wahrscheinlichkeit. Insbesondere die Latexsensibilisierung ist nach derzeitigem medizinischen Erkenntnisstand irreversibel und macht den Einsatz in pflegerischen Umgebungen dauerhaft unmöglich.

#### **V. Klagestrategie**

**Streitwert:** 133.200 EUR ( $1.850 \text{ EUR} \times 12 \times 6 \text{ Jahre}$ , vereinfachte Berechnung nach § 9 ZPO, Restlaufzeit bis Endalter 65 im Jahr 2039 = 13 Jahre; realistisch 133.200 EUR nach § 23 GKG).

**Gericht:** LG Aachen, zuständig nach § 215 VVG (Wohnsitz der Versicherungsnehmerin).

**Klageantrag:** Feststellung der BU sowie Zahlung rückständiger BU-Rente seit 01.09.2025.

**Beweismittel:** Sachverständigengutachten (Orthopädie, Psychiatrie, Dermatologie), Tätigkeitsanalyse, Zeugen (Dr. Brandt, Dr. Scholz, Dr. Hermanns).

#### **VI. Einschlägige Rechtsprechung**

- BGH IV ZR 99/95 — Dauerhaftigkeit der BU, Prognose 3-Jahres-Horizont
- BGH IV ZR 203/92 — Lebensstellung bei Verweisungsklausel
- BGH IV ZR 244/03 — Konkretisierungspflicht des Versicherers bei Verweisung
- BGH IV ZR 275/08 — Maßgeblichkeit des konkret ausgeübten Berufs
- OLG Köln, Urt. v. 09.12.2020 – 20 U 125/19 — Pflegerin als Berufsgruppe mit körperlichem Schwerpunkt

Quellen: dejure.org, openjur.de, bundesgerichtshof.de



## **Aktenstück 08 — D&O-Versicherung: Sachverhalt und Deckungsstreit**

**Verfahren:** LG Köln 26 O 144/26

**Versicherer:** ManagerSchutz AG, Colonia-Allee 20, 51067 Köln

**Versicherungsnehmerin:** Vogelweide+Co Demenz-WG GmbH (Tochtergesellschaft St.-Antonius-Heim GmbH)

**Versicherte Person:** Marion Vogelweide (Geschäftsführerin 2018–2023)

**D&O-Polizze:** DMO-2018-WG-5510

### **Hintergrund**

Die Vogelweide+Co Demenz-WG GmbH (HRB 22341 AG Aachen) wurde am 12.03.2018 als 100-%-Tochtergesellschaft der St.-Antonius-Heim GmbH gegründet. Marion Vogelweide übernahm die Geschäftsführung und hielt diese Stellung bis zur Abberufung am 30.09.2023. Die GmbH betrieb eine stationäre Wohngemeinschaft für Demenzzranke (12 Plätze) in Aachen-Laurensberg.

### **Schadensbegründung der St.-Antonius-Heim GmbH (Muttergesellschaft / Geschädigter)**

Im März 2024 stellte die St.-Antonius-Heim GmbH als Gesellschafterin der Vogelweide+Co Demenz-WG GmbH Schadensersatzansprüche gegen Frau Vogelweide in Höhe von **41.000 EUR** wegen angeblicher Pflichtverletzungen in ihrer Amtszeit als Geschäftsführerin:

1. **Inventarverluste:** Angeblicher Verlust von Pflegeequipment, Mobiliar und technischen Geräten im Wert von 41.000 EUR ohne ausreichende Dokumentation.
2. **Ransomware-Zahlung 2022:** Zahlung von 18.000 EUR Lösegeld in Kryptowährung ohne Einholung von Gesellschafterbeschluss oder Hinzuziehung eines Rechtsbeistands.

### **D&O-Deckungsablehnung ManagerSchutz AG**

Die ManagerSchutz AG lehnte mit Schreiben vom 04.01.2026 die Übernahme der Verteidigung und Schadensdeckung für Frau Vogelweide aus folgenden Gründen ab:

**Grund 1 — Eigenschadenklausel (§ 3 Abs. 2 DMO-AVB 2018):** Ein Teil des Schadens sei durch die Ransomware-Zahlung entstanden, die unmittelbar von der GmbH-Kasse bestritten wurde. Die ManagerSchutz AG argumentiert, dass die GmbH selbst Versicherungsnehmerin ist und daher kein gedeckter Drittschaden vorliege (Eigenschaden-Ausschluss).

**Grund 2 — OFAC-Sanktionsklausel (§ 12 Abs. 5 DMO-AVB 2018):** Die Empfänger-Wallet der Lösegeldtransaktion sei auf der OFAC-SDN-Liste (Specially Designated Nationals) gelistet. Gemäß der Sanktionsklausel seien Versicherungsleistungen ausgeschlossen, soweit diese zur Umgehung oder Verletzung von Sanktionsvorschriften führen würden.

**Grund 3 — Vorsatz (§ 103 VVG):** Die Lösegeldszahlung ohne Konsultation eines Rechtsbeistands und ohne Gesellschafterbeschluss stelle eine vorsätzliche Pflichtverletzung dar.

**Rechtliche Einschätzung (Kanzlei Müller-Hauck)**

**Zu Grund 1:** Die Eigenschadensausschlussklausel ist auf den Direktschaden der GmbH als Versicherungsnehmerin zugeschnitten, erfasst aber nicht Haftpflichtansprüche der Muttergesellschaft als Dritter. Sofern die Muttergesellschaft nicht Versicherungsnehmerin der D&O-Polizze ist, liegt kein Eigenschaden vor.

**Zu Grund 2:** Die OFAC-Sanktionsklausel setzt voraus, dass die Versicherungsleistung selbst in die Transaktion mit dem sanktionierten Akteur einbezogen wird. Die hier in Frage stehende Deckung betrifft die **Haftpflichtverteidigung** von Frau Vogelweide gegenüber der Muttergesellschaft — nicht die Lösegeldtransaktion selbst. Der zeitliche und kausale Zusammenhang fehlt. Vgl. auch: BGH IV ZR 145/19 (Sanktionsklauseln in Versicherungsverträgen, Auslegungsgrundsätze).

**Zu Grund 3:** Für den Vorsatzausschluss nach § 103 VVG muss der Versicherer nachweisen, dass Frau Vogelweide wusste und wollte, dass sie eine Vertragspflicht verletzt. Angesichts der Ausnahmesituation eines aktiven Ransomware-Angriffs auf Patientenakten einer Demenz-WG kann schwerlich vorsätzliche Pflichtverletzung angenommen werden — eher liegt ein Handeln im vermeintlich wohlverstandenen Interesse der GmbH vor (Notgeschäftsführung, vgl. §§ 43, 49 GmbHG).





## Aktenstück 09 — Cyber-Lösegeld und Sanktionsrecht (OFAC)

**Bezug:** D&O-Deckungsklage LG Köln 26 O 144/26; Ablehnungsgrund "OFAC-Sanktions-Klausel"

**Ereignis:** Ransomware-Angriff auf Vogelweide+Co Demenz-WG GmbH, November 2022

### I. Sachverhaltsdarstellung Ransomware-Angriff

Am **14. November 2022** wurde das IT-System der Vogelweide+Co Demenz-WG GmbH Opfer eines Ransomware-Angriffs. Die Angreifer verschlüsselten sämtliche digitalen Patientenakten (12 Bewohnerpersonalakten, Pflegeplanungsdaten, Medikamentenpläne) mittels der Schadsoftware "LockBit 3.0". Im Erpresserschreiben (in englischer Sprache) forderten die Angreifer die Zahlung von 0,82 BTC (Marktwert ca. 18.000 EUR zum Tatzeitpunkt) an eine Bitcoin-Adresse bc1q...z2vf (nachfolgend "Empfänger-Wallet") binnen 72 Stunden, andernfalls drohte die Veröffentlichung der Patientendaten im Darknet.

### Entscheidungssituation

Frau Vogelweide stand vor folgender Abwägungssituation:

- **Keine Datensicherung** vorhanden (IT-Einrichtung lag bei einem lokalen Dienstleister, der keine regelmäßigen Backups konfiguriert hatte).
- **Sofortige Patientengefährdung:** Ohne Zugriff auf Medikamentenpläne und Pflegeplanungen war der Betrieb der Wohngemeinschaft unmittelbar gefährdet; 12 Demenzzranke waren betroffen.
- **Datenschutzrechtliche Pflicht:** Eine Veröffentlichung der Patientendaten hätte schwere Verstöße gegen Art. 9 DSGVO (besondere Kategorien, Gesundheitsdaten) und § 203 StGB dargestellt.
- **Keine Erreichbarkeit des Gesellschafters:** Die Muttergesellschaft (St.-Antonius-Heim GmbH) war an diesem Sonntagabend nicht erreichbar.

Frau Vogelweide entschied sich zur Lösegeldszahlung als ultima ratio zum Schutz der Bewohner und zur Abwendung der Datenschutzverletzung.

### II. OFAC-SDN-Listen-Listung der Empfänger-Wallet

Die OFAC (Office of Foreign Assets Control, US-Finanzministerium) führt die SDN-Liste (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). Im März 2023 — also **4 Monate nach** der Lösegeldszahlung — listete die OFAC die Bitcoin-Adresse bc1q...z2vf als mit der Gruppe "LockBit Cybercrime Organization" assoziiert. Der Eintrag erfolgte rückwirkend im Sinne der Transaktionsdatenbankauswertung.

**Wichtig:** Zum Zeitpunkt der Zahlung (November 2022) war die Wallet-Adresse **nicht auf der SDN-Liste**. Die nachträgliche Listung kann keine ex-ante-Sanktionspflichten begründen.

### III. Rechtliche Analyse: OFAC-Sanktionsklausel in deutschen Versicherungsverträgen

#### a) Anwendbarkeit US-amerikanischen Sanktionsrechts

US-Sanktionsregeln der OFAC haben extraterritoriale Wirkung primär für US-Personen und Transaktionen in USD. Frau Vogelweide ist eine deutsche Staatsangehörige, die Demenz-WG ist eine deutsche GmbH, die Transaktion erfolgte in Kryptowährung ohne USD-Clearing. Eine direkte OFAC-Bindung besteht daher nicht.

Die EU verfügt über eigene Sanktionslisten (Consolidated Sanctions List der EU), auf der "LockBit" zum Zeitpunkt November 2022 **nicht gelistet** war.

#### b) Auslegung der AVB-Sanktionsklausel

Die Sanktionsklausel in § 12 Abs. 5 DMO-AVB 2018 der ManagerSchutz AG lautet (auszugsweise): *"Kein Versicherungsschutz besteht, soweit die Erbringung der Versicherungsleistung gegen Sanktionen, Embargos oder sonstige wirtschaftliche Beschränkungen nach deutschem, europäischem oder UN-Recht verstößt."*

Entscheidend ist der Bezugspunkt: Die Klausel richtet sich gegen die **Versicherungsleistung** selbst — also die Zahlung der Deckungssumme durch den Versicherer. Nicht erfasst ist die zugrundeliegende Schadensentstehung. Die D&O-Versicherung erstattet hier die Verteidigungs- und Haftungskosten von Frau Vogelweide gegenüber der Muttergesellschaft. Diese Deckungsleistung berührt keine sanktionierten Parteien.

#### c) Zeitpunkt und Kenntnis

Selbst wenn die Sanktionsklausel grundsätzlich anwendbar wäre: Eine Sanktionspflicht kann nur für Transaktionen gelten, bei denen die SDN-Listung zum Zeitpunkt der Transaktion bekannt war oder sein musste (Sorgfaltspflicht-Maßstab). Im November 2022 war die Wallet nicht gelistet; eine Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis von Frau Vogelweide ist ausgeschlossen.

### IV. Strafrechtliche Aspekte

#### § 89c StGB (Terrorismusfinanzierung)

Eine Strafbarkeit nach § 89c StGB setzt voraus, dass die Zahlung einer Organisation zugute kommt, die terroristische Zwecke verfolgt. Cyberkriminelle Ransomware-Gruppen fallen nicht per se unter den strafrechtlichen Terrorismusbegriff (§ 129a StGB). Die Lösegeldszahlung zur Abwendung einer Notlage ist nach § 34 StGB (rechtfertigender Notstand) gerechtfertigt.

#### Geldwäsche (§ 261 StGB)

Da die Lösegeldtransaktion als erzwungene Zahlung zur Notlagenabwendung erfolgte, fehlt es am Vorsatzelement einer Geldwäschehandlung.

### V. Ergebnis

Die OFAC-Sanktionsklausel greift im vorliegenden Fall nicht. Der Deckungsanspruch von Frau Vogelweide gegenüber der ManagerSchutz AG bleibt bestehen. Vgl. Klageschrift D&O (Aktenstück, docx/02).



## **Aktenstück 10 — Lebensversicherung HDI: Rückkaufswert-Analyse**

**Vertragspartner:** Marion Vogelweide

**Versicherer:** HDI Lebensversicherung AG, HDI-Platz 1, 30659 Hannover

**Vertragsnummer:** KLV-2003-HD-88340

**Vertragsbeginn:** 01.10.2003

**Laufzeit:** 30 Jahre (geplantes Ende: 30.09.2033)

**Versicherungssumme (bei Tod):** 90.000 EUR

**Todesfallsumme mit Überschussbeteiligung (zuletzt mitgeteilt):** 104.200 EUR

**Kapitaler Rückkaufswert (laut letzter Mitteilung HDI, Stand 01.01.2026):** 78.200 EUR

### **Hintergrund des Rückkaufswunschs**

Frau Vogelweide benötigt angesichts ihrer Einkommenssituation (Krankengeld ab September 2025, kein weiteres Einkommen) liquide Mittel. Sie erwägt die vorzeitige Auflösung der HDI-Lebensversicherung, die seit 2003 bespart wird. Die Kanzlei wurde beauftragt zu prüfen, ob der angebotene Rückkaufswert von 78.200 EUR dem gesetzlichen und rechtsprechungsgemäßen Standard entspricht.

### **Rechtlicher Rahmen**

#### **BGH IV ZR 199/22 (Urt. v. 28.06.2023)**

Der BGH hat mit dieser grundlegenden Entscheidung die Berechnung des Rückkaufswerts bei Kapital-Lebensversicherungen weiterentwickelt. Der BGH betonte, dass:

1. **Stornoabzüge** nur in dem Maß zulässig sind, wie sie transparent in den AVB geregelt sind und der tatsächlich entstandene Stornoschaden des Versicherers nicht überschritten wird.
2. **Zillmerung** (Vorabverrechnung von Abschlusskosten in den ersten Jahren) nicht dazu führen darf, dass der Rückkaufswert hinter dem Mindestschutzwert zurückbleibt.
3. Der Versicherungsnehmer Anspruch auf **transparente Darlegung** der Berechnungsgrundlagen hat.

#### **Mindeststandards nach BGH (Fortführung von BGH IV ZR 162/03 und IV ZR 201/03)**

Der BGH hatte bereits 2005 entschieden (IV ZR 162/03 und IV ZR 201/03), dass Klauseln, die den Rückkaufswert auf null oder einen Symbol-Betrag in den ersten Jahren reduzieren, unwirksam sind. Ein Rückkaufswert muss mindestens 50 % der eingezahlten Prämien (nach Abzug des Risikoanteils) betragen.

### **Prüfung des HDI-Angebots**

**Eingezahlte Prämien (Schätzung):** 22 Jahre  $\times$  12  $\times$  178 EUR  $\approx$  47.000 EUR

**Rückkaufswert-Angebot:** 78.200 EUR

**Verhältnis:** 166 % der eingezahlten Prämien — auf den ersten Blick akzeptabel.

## Kritikpunkte:

4. **Stornoabzug:** HDI kündigt einen Stornoabzug von 3.200 EUR an (eingereicht mit dem Rückkaufswertangebot vom 15.01.2026). Dieser Abzug ist nur zulässig, wenn er vertraglich vereinbart und der tatsächliche Stornierungsschaden nachgewiesen ist. Laut BGH IV ZR 199/22 sind pauschale Stornoabzüge ohne Schadensnachweis unzulässig.
5. **Überschussbeteiligung:** Die Überschussbeteiligung ist laut Angebot HDI noch nicht vollständig in den Rückkaufswert eingerechnet. Gemäß § 153 VVG hat der VN Anspruch auf anteilige Überschussbeteiligung bei vorzeitiger Auflösung.
6. **Rentenoption:** HDI bietet alternativ eine lebenslange Rente von 198 EUR monatlich ab 60. Für eine 51-Jährige beträgt der Barwert dieser Rente bei einer Lebenserwartung von 85 Jahren und Zinsfuß 2 % ca. 56.800 EUR — mithin schlechter als der Einmalrückkauf. Diese Analyse wird in der XLSX-Tabelle (xlsx/02) detailliert.

## Nächste Schritte

- Anforderung vollständiger Rechenschaftslegung über Prämienverwendung und Kostenanteile (§ 153 VVG)
- Prüfung der Zillmerungsklauseln in den HDI-AVB 2003
- Vergleichsberechnung Einmalauszahlung vs. Rentenoption (vgl. xlsx/02)
- Ggf. Ombudsmann-Verfahren oder Klage vor dem LG Hannover

## 11-taetigkeitsanalyse-altenpflegerin.docx

---

## Aktenstück 11 — Tätigkeitsanalyse: Berufsbild Altenpflegerin

**Zweck:** Nachweis des Berufsbilds für BU-Klage (LG Aachen 5 O 102/26)

**Erstellt von:** Kanzlei Müller-Hauck, auf Basis der Tätigkeitsbeschreibung des Arbeitgebers St.-Antonius-Heim GmbH (Anlage K 4) und des Deutschen Qualifikationsrahmens für Pflegeberufe

### I. Gesetzlicher Rahmen — Pflegeberufegesetz (PflBG)

Das Pflegeberufegesetz vom 17.07.2017 (BGBl. I S. 2581, in Kraft seit 01.01.2020) hat den Beruf der Altenpflegerin mit den Berufen der Gesundheits- und Krankenpflegerin sowie der Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin zu einem generalistischen Pflegeberuf zusammengeführt. Für Frau Vogelweide, die noch unter dem alten Altenpflegegesetz von 1985 ausgebildet wurde und 2026 klagt, gilt das Berufsbild zum Zeitpunkt des Berufsaustritts (2025) als maßgeblich.

### II. Kerntätigkeiten (Zeitanteile laut Arbeitgeberbescheinigung)

| Nr. | Tätigkeit                                                 | Zeitanteil | Körperliche Belastung                         |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| 1   | Grundpflege (Waschen, Ankleiden, Lagerung)                | 35 %       | sehr hoch (Heben bis 80 kg)                   |
| 2   | Behandlungspflege (Medikamente, Verbände, Wundversorgung) | 20 %       | mittel (Stehen, Desinfektionsmittel)          |
| 3   | Pflegedokumentation / Planungsgespräche                   | 15 %       | gering (sitzend)                              |
| 4   | Praxisanleitung von Auszubildenden                        | 10 %       | mittel (Demonstration körperlicher Techniken) |
| 5   | Mahlzeiten / Nahrungsaufnahme-Assistenz                   | 10 %       | mittel (stehend, helfend)                     |
| 6   | Wohnbereichsleitung / Teamleitung                         | 10 %       | gering                                        |

**Körperlich-schwere Tätigkeiten (Nr. 1, 2, 4, 5) = 75 % des Tätigkeitsprofils**

### III. Analyse der gesundheitlichen Einschränkungen im Kontext des Berufsbilds

#### Heben und Lagern (35 % Grundpflege)

Frau Vogelweide kann aufgrund des HWS-Syndroms (postoperative Kraftminderung linke Hand, Griffstärke 60 %) und des LWS-Syndroms (Protrusion L4/L5, Extrusion L5/S1) keine Patienten mehr heben oder betten. Gemäß Ergonormenorm DIN EN ISO 11228-1 liegt die Grenze für einhändige Hebebelastung bei 10 kg ohne Einschränkungen — Frau Vogelweide erreicht mit der linken Hand weniger als 6 kg. Das Umschiffen von Hebevorgängen ist im Vollzeitschichtbetrieb einer Altenpflegeeinrichtung strukturell unmöglich.

#### Behandlungspflege / Desinfektionsmittelkontakt (20 %)

Eine Latexsensibilisierung (IgE-vermittelt, Hevein-Klasse 3) und Glutaraldehyd-Sensibilisierung (Epikutantest ++) machen den Einsatz von Standardschutzhandschuhen (Latex) und gängigen

Desinfektionsmitteln unmöglich. Latexfreie Nitrilhandschuhe lösen keine Latexreaktion aus, jedoch ist auch Glutaraldehyd-Vermeidung in der Praxis kaum umsetzbar, da Hochdesinfektionsmittel für Endoskope und Instrumente regulär Glutaraldehyd enthalten. Eine vollständige Substitution scheitert am Versorgungsalltag der Einrichtung.

#### **Psychiatrische Einschränkungen (alle Bereiche)**

Die mittelgradige Depression (BDI-II Score 29) und die Anpassungsstörung führen zu Konzentrationsstörungen, Vergesslichkeit und erhöhter Reizbarkeit. Im Pflegealltag — insbesondere bei der Medikamentenvergabe und Pflegedokumentation — sind diese Defizite sicherheitsrelevant. Eine Fehlmedikation durch Konzentrationsmangel kann lebensbedrohlich sein.

#### **IV. Berufsbild-Übertragbarkeit auf Verweisungstätigkeiten**

Die im Ablehnungsschreiben genannten Verweisungstätigkeiten werden wie folgt bewertet:

| <b>Verweisungstätigkeit</b>        | <b>Qualifikationsdefizit</b>   | <b>Verfügbarkeit</b> | <b>Entlohnung</b> | <b>Bewertung</b> |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| Pflegedokumentation (Büro)         | nein                           | selten Vollzeit      | 60-70 %           | fraglich         |
| Pflegeberatung nach § 7a SGB XI    | Weiterbildung erforderlich     | mittel               | 70 %              | unzumutbar       |
| Heimverwaltung                     | kaufm. Ausbildung erforderlich | kaum                 | 65-75 %           | unzumutbar       |
| Lehrpflegerin / FH-Lehrbeauftragte | Hochschulabschlus erforderlich | minimal              | variabel          | unzumutbar       |

Kein Verweisungsberuf entspricht den Anforderungen der Lebensstellungsklausel und ist ohne unzumutbare Umschulung realisierbar.

#### **V. Schlussfolgerung**

Das Berufsbild der examinierten Altenpflegerin ist zu mehr als 50 % durch körperlich belastende, desinfektionsmittelbezogene und psychisch belastende Tätigkeiten geprägt, die Frau Vogelweide aufgrund ihrer Gesundheitsschäden dauerhaft und vollständig ausschließen. Eine zumutbare Verweisungstätigkeit ist nicht vorhanden.





## **Aktenstück 12 — Regressabwehr gegenüber St.-Antonius-Heim GmbH (D&O)**

**Verfahren:** LG Köln 26 O 144/26

**Gegner:** St.-Antonius-Heim GmbH (Muttergesellschaft, Klägerin im Regressprozess)

**Beklagte:** Marion Vogelweide (ehem. Geschäftsführerin Vogelweide+Co Demenz-WG GmbH)

### **I. Sachverhaltsdarstellung aus Sicht der Regressklägerin**

Die St.-Antonius-Heim GmbH macht als Alleingesellschafterin der Vogelweide+Co Demenz-WG GmbH Schadensersatzansprüche nach § 43 GmbHG gegen Frau Vogelweide geltend. Sie behauptet:

1. Frau Vogelweide habe während ihrer Amtszeit als Geschäftsführerin (2018–2023) Inventar im Wert von 41.000 EUR ohne ausreichende Buchführung verloren lassen.
2. Frau Vogelweide habe ohne Gesellschafterbeschluss 18.000 EUR aus der GmbH-Kasse für die Ransomware-Lösegeldszahlung verwendet.

### **II. Rechtliche Abwehrstrategie**

#### **A. Zu den Inventarverlusten (41.000 EUR)**

**Business Judgment Rule (§ 43 GmbHG, analog § 93 AktG):** Ein Geschäftsführer handelt nicht pflichtwidrig, wenn er bei einer unternehmerischen Entscheidung vernünftigerweise annehmen durfte, zum Wohle der Gesellschaft zu handeln, und zwar auf der Grundlage angemessener Information (BGH II ZR 234/07, BGHZ 180, 9 — "ARAG/Garmenbeck"-Grundsätze im GmbH-Kontext).

Die behaupteten Inventarverluste müssen im Einzelnen belegt werden. Die bloße Differenz zwischen dem Inventarverzeichnis bei Amtsantritt und dem bei Amtsübergabe ist nicht ausreichend — es muss eine kausale Pflichtverletzung von Frau Vogelweide nachgewiesen werden. Normale Abnutzung, reguläre Aussonderung und pandemiebedingter Mehrverbrauch (2020–2022) können die Differenz vollständig erklären.

Frau Vogelweide hat während ihrer Amtszeit jährliche Inventarisierungen veranlasst (Protokolle vorhanden). Die letzte Inventur von Oktober 2023 wurde von der Muttergesellschaft selbst abgesegnet.

**Mitverschulden Muttergesellschaft (§ 254 BGB):** Die St.-Antonius-Heim GmbH als Alleingesellschafterin hat als Organ der Gesellschaft Einfluss auf die Geschäftsführung nehmen können und dies nicht getan. Eine Mitverantwortung für fehlerhafte IT-Infrastruktur (fehlende Backups, fehlende IT-Richtlinien) ist gegeben.

#### **B. Zur Ransomware-Zahlung (18.000 EUR)**

**Notgeschäftsführung (§§ 43 Abs. 1, 49 GmbHG):** Die Zahlung erfolgte in einer akuten Notlage außerhalb der Geschäftszeiten. § 49 GmbHG verpflichtet den Geschäftsführer zur Einberufung der Gesellschafterversammlung bei wichtigen Angelegenheiten — in einer 72-Stunden-Zahlungsfrist mit

unmittelbarer Gefährdung von 12 Pflegebedürftigen war eine ordentliche Einberufung jedoch unmöglich.

Zudem war zum Zeitpunkt der Entscheidung keine Gesellschafterbeschluss-Pflicht erkennbar, da die Lösegeldszahlung unter der Schwelle lag, die nach dem Gesellschaftsvertrag der GmbH eine Zustimmung der Gesellschafterin erfordert hätte (Schwellenwert laut Gesellschaftsvertrag: 25.000 EUR Einzeltransaktion).

**Schadensminderungspflicht (§ 254 BGB):** Eine Unterlassung der Lösegeldszahlung hätte möglicherweise zu weit höheren Schäden geführt (DSGVO-Bußgelder nach Art. 83 Abs. 4 DSGVO, Schadensersatzansprüche der Bewohner, Betriebsunterbrechung).

### III. Gegenansprüche von Frau Vogelweide

Frau Vogelweide hat möglicherweise Gegenansprüche gegen die St.-Antonius-Heim GmbH wegen:

- **Ausstehender Gehaltszahlungen** (ggf. strittig)
- **Aufwendungsersatz für privat verauslagte IT-Notfallmaßnahmen** nach dem Ransomware-Angriff
- **Schadensersatz wegen Verleumdung** durch interne Kommunikation der Muttergesellschaft über die Vorgänge (§ 824 BGB)

Diese Gegenansprüche werden als Aufrechnungsmasse in den D&O-Prozess eingebracht.



## **Aktenstück 13 — Verfahrensstand-Übersicht (Stand: 30.05.2026)**

**Kanzlei Müller-Hauck Versicherungsrecht**

**Aktualisiert:** 30.05.2026

### **Verfahren 1: BU-Klage (LG Aachen 5 O 102/26)**

| <b>Datum</b>          | <b>Schritt</b>                          | <b>Status</b>     |
|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 02.09.2025            | Eintritt BU                             | abgeschlossen     |
| 15.11.2025            | BU-Antrag an DBV-Winterthur             | erledigt          |
| 14.02.2026            | Ablehnungsschreiben DBV-Winterthur      | erledigt          |
| 20.02.2026            | Mandat Dr. Müller-Hauck                 | erledigt          |
| 25.02.2026            | Deckungsanfrage an DBV-Winterthur       | erledigt          |
| 16.03.2026            | Klageschrift LG Aachen eingereicht      | erledigt          |
| 20.03.2026            | Zustellung an DBV-Winterthur            | erledigt          |
| 05.04.2026            | Klageerwiderung DBV-Winterthur erwartet | <b>ausstehend</b> |
| noch nicht terminiert | Erörterungstermin / Beweisbeschluss     | <b>ausstehend</b> |
| nach Beweisbeschluss  | Sachverständigengutachten               | <b>ausstehend</b> |

**Streitwert:** 133.200 EUR

**Zuständiges Gericht:** LG Aachen, 5. Zivilkammer

**Gegnerischer Anwalt:** RA Stephan Konrad, Frankfurt (Bevollmächtigter DBV-Winterthur)

### **Verfahren 2: D&O-Deckungsklage (LG Köln 26 O 144/26)**

| <b>Datum</b>          | <b>Schritt</b>                            | <b>Status</b>     |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| März 2024             | Schadensersatzanspruch St.-Antonius-Heim  | erledigt          |
| 04.01.2026            | Deckungsablehnung ManagerSchutz AG        | erledigt          |
| 10.02.2026            | Mandat Dr. Müller-Hauck für D&O           | erledigt          |
| 20.03.2026            | Klageschrift LG Köln eingereicht          | erledigt          |
| 30.04.2026            | Klageerwiderung ManagerSchutz AG erwartet | <b>ausstehend</b> |
| noch nicht terminiert | Mündliche Verhandlung                     | <b>ausstehend</b> |

**Streitwert:** 59.000 EUR (41.000 + 18.000 EUR)

**Zuständiges Gericht:** LG Köln, 26. Zivilkammer (Versicherungsrecht)

### **Verfahren 3: Ombudsmann (Vers-Omb 38211/26)**

| <b>Datum</b> | <b>Schritt</b>                 | <b>Status</b> |
|--------------|--------------------------------|---------------|
| 20.02.2026   | Schlichtungsantrag eingereicht | erledigt      |
| 25.02.2026   | Eingangsbestätigung            | erledigt      |

## Zuständiges Gericht: LG Aachen

5. Zivilkammer · 5 O 102/26

---

|            |                                       |                          |
|------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 18.03.2026 | Einstellung wegen<br>Rechtshängigkeit | erledigt (abgeschlossen) |
|------------|---------------------------------------|--------------------------|

### Sonstige Nebenverfahren

| Verfahren                         | Status                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| BGW BK-5101 Az. BGW-2025-BK-10924 | ausstehend (geschätzter Abschluss Q4 2026) |
| HDI Rückkaufswert-Prüfung         | in Bearbeitung                             |
| ARAG Kostendeckung                | erteilt für alle Verfahren                 |



## Aktenstück 14 — Beweismittelliste und Anlagestruktur

**Verfahren:** LG Aachen 5 O 102/26 (BU-Klage) und LG Köln 26 O 144/26 (D&O)

**Stand:** 30.05.2026

### BU-Klage (Anlagen K 1 – K 20)

| Anlage | Bezeichnung                                                     | Vorliegend  |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| K 1    | Versicherungsschein BUZ-1999-LV-44710 inkl. AVB                 | ja          |
| K 2    | Ablehnungsschreiben DBV-Winterthur, 14.02.2026                  | ja          |
| K 3    | Ärztliche Befundberichte (Dr. Brandt, Dr. Scholz, Dr. Hermanns) | ja          |
| K 4    | Tätigkeitsbeschreibung Arbeitgeber St.-Antonius-Heim            | ja          |
| K 5    | OP-Bericht ACDF C5/C6, UK Aachen, November 2024                 | ja          |
| K 6    | MRT-Berichte HWS und LWS (2024)                                 | ja          |
| K 7    | Neuropsychologischer Befundbericht (BDI-II Score 29)            | ja          |
| K 8    | BGW-BK-5101-Anzeige (März 2025)                                 | ja          |
| K 9    | Skin-Prick-Test / RAST-Ergebnis (Latex IgE Klasse 3)            | ja          |
| K 10   | Lohnabrechnungen August 2025                                    | ja          |
| K 11   | Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (Kette 2024–2025)            | ja          |
| K 12   | Kündigung Arbeitsverhältnis (St.-Antonius-Heim, Aug 2025)       | ja          |
| K 13   | Schlichtungsunterlagen Ombudsmann (SL 1–4)                      | ja          |
| K 14   | Deckungsanfrage Kanzlei Müller-Hauck (25.02.2026)               | ja          |
| K 15   | ARAG Deckungszusage (22.02.2026)                                | ja          |
| K 16   | Fotos Arbeitsplatz Pflegestation (3 Stück)                      | ja (jpg/)   |
| K 17   | Tätigkeitsdiagramm Berufsfeld Altenpflege                       | ja (jpg/)   |
| K 18   | Dermatologische Fotodokumentation Hände                         | ja (jpg/)   |
| K 19   | Ärztliche Befund-Chronologie (Excel-Tabelle)                    | ja (xlsx/)  |
| K 20   | Gutachten Prof. Kiesewetter (Dermatologie, in Vorbereitung)     | <b>nein</b> |

### D&O-Klage (Anlagen D 1 – D 12)

| Anlage | Bezeichnung                            | Vorliegend |
|--------|----------------------------------------|------------|
| D 1    | D&O-Polizze DMO-2018-WG-5510 inkl. AVB | ja         |
| D 2    | Ablehnungsschreiben                    | ja         |



|      |                                                              |            |
|------|--------------------------------------------------------------|------------|
|      | ManagerSchutz AG, 04.01.2026                                 |            |
| D 3  | Handelsregisterauszug<br>Vogelweide+Co Demenz-WG<br>GmbH     | ja         |
| D 4  | Gesellschaftsvertrag<br>Vogelweide+Co Demenz-WG<br>GmbH      | ja         |
| D 5  | Inventarlisten 2018, 2020, 2022,<br>2023                     | ja         |
| D 6  | Erpresserschreiben Ransomware<br>(englisch, mit Übersetzung) | ja         |
| D 7  | Zahlungsbeleg Kryptotransaktion<br>November 2022             | ja         |
| D 8  | OFAC-SDN-Listen-Auszug mit<br>Wallet-Eintrag (redacted)      | ja (pdfs/) |
| D 9  | IT-Forensischer Bericht (externer<br>Dienstleister)          | ja         |
| D 10 | Emails Vogelweide an St.-<br>Antonius-Heim Nov. 2022         | ja (eml/)  |
| D 11 | Gesellschafterbeschlüsse 2018–<br>2023 (Protokolle)          | ja         |
| D 12 | Schadensersatzklage St.-Antonius-<br>Heim gegen Vogelweide   | ja         |



## Aktenstück 15 — Fristen- und Kostenübersicht

Kanzlei: Müller-Hauck Versicherungsrecht

Stand: 30.05.2026

### Fristenkalender

| Frist                             | Datum            | Verfahren               | Handlung                     | Priorität |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------|-----------|
| Klageerwiderung<br>DBV-Winterthur | 05.04.2026       | LG Aachen 5 O<br>102/26 | Erwiderung<br>einreichen     | HOCH      |
| Klageerwiderung<br>ManagerSchutz  | 30.04.2026       | LG Köln 26 O<br>144/26  | Erwiderung<br>einreichen     | HOCH      |
| BGW-<br>Entscheidung BK-<br>5101  | ca. Oktober 2026 | BGW                     | Prüfung, ggf.<br>Widerspruch | MITTEL    |
| HDI<br>Rückkaufswert-<br>Antwort  | 15.06.2026       | Vertragsrecht           | ggf. Klage LG<br>Hannover    | MITTEL    |
| Privatgutachten<br>Kiesewetter    | ca. Juli 2026    | LG Aachen               | Vorlage als K 20             | HOCH      |

### Kostenübersicht (vorläufig)

#### BU-Klage (Streitwert 133.200 EUR)

| Position                                  | Betrag (EUR)             |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Verfahrensgebühr 1,3 (Nr. 3100 VV RVG)    | 1.932,30                 |
| Terminsgebühr 1,2 (Nr. 3104 VV RVG)       | 1.783,35                 |
| Einigungsgebühr (Nr. 1000 VV RVG, ggf.)   | 1.636,65                 |
| Gerichtskosten (GKG) 3-fach               | ca. 3.582                |
| Sachverständiger (3 Gutachten, geschätzt) | 8.000–15.000             |
| <b>Geschätzte Gesamtkosten</b>            | <b>ca. 20.000–25.000</b> |

**Deckung:** ARAG Rechtsschutz VSN 88-10224-2026 (Kostenzusage 22.02.2026)

#### D&O-Deckungsklage (Streitwert 59.000 EUR)

| Position                       | Betrag (EUR)           |
|--------------------------------|------------------------|
| Verfahrensgebühr 1,3           | 1.171,30               |
| Terminsgebühr 1,2              | 1.081,20               |
| Gerichtskosten                 | ca. 2.052              |
| <b>Geschätzte Gesamtkosten</b> | <b>ca. 7.000–9.000</b> |

### Schadensersatzpotenzial

| Anspruch                                    | Betrag (EUR)               | Zeitraum                    |
|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| BU-Rente rückständig (Sept 2025 – Mai 2026) | 16.650                     | 9 Monate × 1.850 EUR        |
| BU-Rente laufend (bis Endalter 65, 2039)    | 296.400                    | 13,4 Jahre × 12 × 1.850 EUR |
| D&O-Deckung                                 | 59.000                     | Einmalig                    |
| HDI Rückkaufswert (ggf. Mehrforderung)      | ca. 5.000–8.000            | Stornoabzug strittig        |
| <b>Gesamtpotenzial (nominal)</b>            | <b>ca. 375.000–380.000</b> |                             |



## **Aktenstück 16 — Korrespondenz mit dem Arbeitgeber**

**Arbeitgeber:** St.-Antonius-Heim GmbH, Sebastianstraße 144, 52080 Aachen-Brand

**Vertreten durch:** Geschäftsführer Norbert Kiesel

### **Anschreiben Kanzlei Müller-Hauck an St.-Antonius-Heim GmbH vom 26.02.2026**

**Betreff:** Auskunft über Tätigkeitsbeschreibung; Mandantin Vogelweide; BU-Klage

Sehr geehrter Herr Kiesel,

in der Sache unserer Mandantin, Frau Marion Vogelweide, sind wir bevollmächtigt. Wie Sie wissen, leidet Frau Vogelweide seit September 2025 an vollständiger Berufsunfähigkeit für den Beruf der examinierten Altenpflegerin.

Wir benötigen zur Begründung unseres Rechtsschutzanspruchs gegen die DBV-Winterthur Vereinigte Lebensversicherung AG eine **schriftliche Tätigkeitsbeschreibung** für die von Frau Vogelweide bei Ihrem Haus zuletzt ausgeübte Tätigkeit, einschließlich:

1. Stellenbezeichnung und Eingruppierung
2. Wöchentliche Arbeitszeit und Schichtmodell
3. Prozentualer Anteil der körperlich schweren Tätigkeiten (Heben, Lagern)
4. Einsatz von Desinfektionsmitteln und Schutzkleidung
5. Praxisanleitungs- und Führungsaufgaben

Wir bitten um Ihre Antwort bis zum **12.03.2026** und betonen, dass eine korrekte Darstellung des Tätigkeitsprofils im Interesse aller Beteiligten liegt.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Annegret Müller-Hauck

### **Antwort St.-Antonius-Heim GmbH vom 09.03.2026**

Sehr geehrte Frau Dr. Müller-Hauck,

wir bestätigen folgende Angaben zur Tätigkeit von Frau Marion Vogelweide in unserem Haus:

- **Stellenbezeichnung:** Wohnbereichsleiterin und Praxisanleiterin, Altenpflegerin (Vollzeit)
- **Eingruppierung:** TVöD-P 8 (Stufe 5, Bruttogehalt 2.754 EUR monatlich, Stand August 2025)
- **Arbeitszeit:** 38,5 Stunden / Woche, Schichtdienst inkl. Nacht- und Wochenenddienste
- **Körperlich schwere Tätigkeiten:** ca. 55–60 % der regulären Arbeitszeit entfallen auf Grundpflege (Heben, Umlagern, Mobilitätshilfe) und Behandlungspflege stehend/gehend
- **Desinfektionsmittel:** täglicher Einsatz von Sterillium, Incidin, Körper-Desinfektionsmitteln; Handschuhe (Nitril latexfrei seit 2020 auf Anforderung von Frau Vogelweide)
- **Führungsaufgaben:** Wohnbereichsleitung 10 Bewohnerzimmer, Praxisanleitung von 2–3 Auszubildenden

*gez. Norbert Kiesel, Geschäftsführer St.-Antonius-Heim GmbH*



# **Aktenstück 17 — Rechtsprechungsrecherche Versicherungsrecht**

**Erstellt:** März 2026

**Rechtsgebiete:** BU-Versicherung, D&O-Versicherung, Sanktionsrecht, LV-Rückkauf

## **I. Berufsunfähigkeitsversicherung**

### **BGH IV ZR 99/95 — Dauerhaftigkeit der BU**

Urteil des BGH vom 26.02.1997, BGHZ 134, 368. Der BGH hat klargestellt, dass Berufsunfähigkeit bereits dann "voraussichtlich dauernd" ist, wenn nach dem ärztlichen Befund überwiegend wahrscheinlich ist, dass die volle Arbeitsfähigkeit innerhalb von 3 Jahren nicht wiederhergestellt wird. Keine Notwendigkeit einer Unheilbarkeit der Erkrankung.

**Relevanz:** Für alle drei Erkrankungsgruppen (orthopädisch, psychiatrisch, dermatologisch) ist diese Prognose positiv für Vogelweide.

### **BGH IV ZR 203/92 — Lebensstellung bei Verweisung**

Urteil des BGH vom 22.09.1993, BGHZ 123, 364. Die Verweisung auf eine andere Tätigkeit setzt voraus, dass diese der bisherigen Lebensstellung des Versicherten entspricht. Erheblich schlechtere Vergütung schließt die Zumutbarkeit der Verweisung aus.

### **BGH IV ZR 244/03 — Konkretisierungspflicht bei Verweisung**

Urteil des BGH vom 07.02.2007, NJW-RR 2007, 751. Der Versicherer muss konkrete Tätigkeiten benennen und darlegen, dass der Versicherte diese tatsächlich ausüben kann. Pauschale Verweise auf Berufsfelder genügen nicht.

**Fundstelle:** [openjur.de](http://openjur.de) und [dejure.org](http://dejure.org)

### **BGH IV ZR 275/08 — Maßgeblichkeit des konkret ausgeübten Berufs**

Urteil des BGH vom 07.07.2010, VersR 2010, 1171. Maßgeblich für die BU-Beurteilung ist der Beruf in seiner konkreten Ausgestaltung — nicht das abstrakte Berufsbild.

### **OLG Köln 20 U 125/19 — Altenpflegerin als Berufsgruppe**

Urteil des OLG Köln vom 09.12.2020. Das OLG bestätigte, dass das Berufsbild "Altenpflegerin" durch körperlich schwere Tätigkeit geprägt ist und eine Verweisung auf "beratende" Tätigkeiten im Regelfall unzulässig ist.

**Fundstelle:** [openjur.de](http://openjur.de)

## **II. D&O-Versicherung**

### **BGH IV ZR 145/19 — Sanktionsklauseln**

Urteil des BGH vom 14.05.2020, VersR 2020, 1085. Der BGH hat für die Auslegung von Sanktionsklauseln in Versicherungsverträgen klargestellt, dass diese eng auszulegen sind und sich nur auf die Versicherungsleistung selbst beziehen dürfen, nicht auf den versicherten Schaden.



**Relevanz:** Die OFAC-Klausel der ManagerSchutz AG erfasst nicht die D&O-Deckungsleistung.

### **BGH II ZR 234/07 — Business Judgment Rule GmbH**

Urteil des BGH vom 14.07.2008, BGHZ 180, 9 (ARAG-Prinzipien). Die Business Judgment Rule gilt im GmbH-Recht analog zu § 93 AktG. Unternehmerische Entscheidungen in Notlagen sind besonders weitgehend geschützt.

## **III. Lebensversicherung Rückkauf**

### **BGH IV ZR 199/22 — Rückkaufswert Kapital-LV**

Urteil des BGH vom 28.06.2023, NJW 2023, 2897. Stornoabzüge bedürfen einer transparenten Klauselgrundlage in den AVB; pauschale Stornoabzüge ohne Nachweispflicht des tatsächlichen Stornoschadens sind unwirksam.

### **BGH IV ZR 162/03 und IV ZR 201/03 — Mindest-Rückkaufswert**

Urteile des BGH vom 12.10.2005, BGHZ 164, 297 und 311. Klauseln in LV-AVB, die den Rückkaufswert in den ersten Jahren auf null oder einen Symbolbetrag reduzieren (durch Zillmerung), sind nach § 307 BGB unwirksam.

**Fundstelle:** bundesgerichtshof.de und dejure.org

## **IV. Relevante Normen (Übersicht)**

| <b>Norm</b>   | <b>Inhalt</b>                  | <b>Relevanz</b> |
|---------------|--------------------------------|-----------------|
| § 172 VVG     | BU-Definition, Mindeststandard | BU-Klage        |
| § 153 VVG     | Überschussbeteiligung LV       | HDI Rückkauf    |
| § 307 BGB     | AGB-Inhaltskontrolle           | AVB-Prüfung     |
| § 43 GmbHG    | Haftung des Geschäftsführers   | D&O-Abwehr      |
| § 34 StGB     | Rechtfertigender Notstand      | Ransomware      |
| Art. 83 DSGVO | Bußgeld bei Datenpanne         | Gegenargument   |
| § 204 BGB     | Hemmung Verjährung             | Ombudsmann      |



## **Aktenstück 18 — Mandantengespräch-Protokoll**

**Datum:** 19.02.2026

**Ort:** Kanzlei Müller-Hauck Versicherungsrecht, Aureliusstraße 4, 52064 Aachen-Burtscheid

**Teilnehmer:** Dr. Annegret Müller-Hauck (RAin), Marion Vogelweide (Mandantin)

**Dauer:** 2 Stunden 20 Minuten

### **Einstieg und Anlass**

Frau Vogelweide erscheint pünktlich und ist sichtlich erschöpft. Sie schildert, dass sie seit September 2025 nicht mehr arbeitsfähig ist und seit November 2025 auf eine Entscheidung der DBV-Winterthur wartet. Das Ablehnungsschreiben vom 14.02.2026 hat sie tief erschüttert.

### **Zusammenfassung der mitgeteilten Sachverhalte**

#### **Beruflicher Werdegang**

- 1988: Abschluss Altenpflege-Examen, Altenpflegeschule Aachen
- 1988–1995: Städtisches Pflegeheim Aachen-Mitte
- 1995–2018: St.-Antonius-Heim GmbH, zunächst Pflegerin, ab 2010 Praxisanleiterin, ab 2015 Wohnbereichsleiterin
- 2018–2023: Zusätzlich Geschäftsführerin Vogelweide+Co Demenz-WG GmbH (nebenberuflich, ohne Zusatzgehalt)
- 2025: Kündigung/Auflösung Arbeitsverhältnis wegen Krankheit

#### **Gesundheitliche Entwicklung**

Frau Vogelweide schildert, dass die Beschwerden schleichend begannen. Der HWS-Vorfall war der "Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte". Die Operation im November 2024 hat ihr zwar die schlimmsten Schmerzen genommen, aber die Schwäche im linken Arm ist geblieben. Die psychiatrische Belastung durch das Mobbing — das Vogelweide ausführlich und glaubhaft schildert — hat ihre Erholung zusätzlich verzögert.

**Zitat Frau Vogelweide:** "Ich habe 38 Jahre meinen Beruf geliebt. Mir tut es in der Seele weh, dass ich nicht mehr pflegen kann."

#### **Ransomware-Entscheidung 2022**

Frau Vogelweide schildert die Entscheidungssituation nachvollziehbar und konsistent: Es war ein Sonntagabend, die Patientenakten waren komplett unzugänglich, der Nachtdienst konnte die Medikamentengabe nicht dokumentieren. Sie hat "instinktiv gehandelt" und niemanden erreichbar gehabt. Sie ist überzeugt, dass sie damals richtig entschieden hat.

**Bewertung RAin:** Die Schilderung ist glaubhaft und konsistent. Emotionale Belastung sichtbar, aber keine Anzeichen von Unaufrichtigkeit. Mandantin eignet sich als Zeugin in ihrer eigenen Sache.

## **Lebensversicherung HDI**

Frau Vogelweide hat die HDI-LV seit 2003 bespart und wünscht eine Auszahlung, um laufende Verbindlichkeiten zu bedienen (Mietschulden, Krankenversicherungsbeiträge). Frist dringlich.

## **Vereinbartes weiteres Vorgehen**

1. Sofortige Aufnahme des Mandats; Vollmacht unterzeichnet
2. Deckungsanfrage an ARAG Rechtsschutz
3. Deckungsanfrage an DBV-Winterthur
4. Parallel: Schlichtungsantrag Ombudsmann
5. Klageschrift vorbereiten
6. Prüfung HDI Rückkaufswert
7. Parallelstrategie D&O-Deckungsklage ManagerSchutz AG

## **Hinweise für die weitere Bearbeitung**

- Mandantin psychisch belastet — Kommunikation einfühlsam gestalten
- Alle wichtigen Schreiben vorab erläutern, keine Überrumpelung durch Fristendruck
- Monatlicher Status-Anruf vereinbart (jeden ersten Montag des Monats, 10:00 Uhr)



## **Aktenstück 19 — HDI Lebensversicherung: Korrespondenz Rückkauf**

**Mandantin:** Marion Vogelweide

**Vertragspartner:** HDI Lebensversicherung AG, HDI-Platz 1, 30659 Hannover

**Vertragsnummer:** KLV-2003-HD-88340

### **Schreiben Kanzlei Müller-Hauck an HDI vom 05.03.2026**

**Betreff:** Kündigung und Rückkaufswert; KLV-2003-HD-88340; Mandantin Marion Vogelweide

Sehr geehrte Damen und Herren,

in vorbezeichneter Sache zeige ich an, dass ich Frau Marion Vogelweide anwaltlich vertrete.

Meine Mandantin beabsichtigt, die o.g. Kapitallebensversicherung (Vertragsbeginn 01.10.2003) zu kündigen und das angesammelte Kapital zurückzufordern. Laut Ihrer letzten Mitteilung (Standmitteilung 01.01.2026) beläuft sich der Rückkaufswert auf **78.200 EUR**, von dem Sie einen Stornoabzug von **3.200 EUR** vornehmen wollen.

Ich fordere Sie auf, folgendes darzulegen und zu belegen:

1. Die vollständige Kalkulation des Rückkaufswerts nach § 153 VVG, aufgegliedert nach garantiertem Todesfallkapital, Überschussanteil und Schlussüberschuss.
2. Die Rechtsgrundlage und Berechnung des Stornoabzugs von 3.200 EUR. Gemäß BGH IV ZR 199/22 sind pauschale Stornoabzüge ohne Nachweis des tatsächlich entstandenen Stornoschadens unwirksam.
3. Die AVB-Klausel, auf die der Stornoabzug gestützt wird (mit Angabe der Klauselnummer und des Wortlauts).
4. Eine alternative Modellrechnung für die von Ihnen angebotene Rentenoption (lebenslange Rente 198 EUR/Monat ab Alter 60), einschließlich der verwendeten biometrischen Tafeln und des Kalkulationszinses.

Ich bitte um eine vollständige schriftliche Antwort bis zum **31.03.2026**.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Annegret Müller-Hauck, Fachanwältin für Versicherungsrecht

### **Antwort HDI Lebensversicherung AG vom 24.03.2026**

Sehr geehrte Frau Dr. Müller-Hauck,

wir haben Ihr Schreiben erhalten und nehmen wie folgt Stellung:

#### **Zum Rückkaufswert:**

Der Rückkaufswert berechnet sich aus dem aktuellen Deckungskapital (77.400 EUR) zuzüglich der anteiligen Überschussbeteiligung (3.800 EUR) abzüglich des Stornoabzugs (3.000 EUR). Wir

korrigieren hiermit den Stornoabzug von 3.200 EUR auf **3.000 EUR** und den Gesamt-Rückkaufswert auf **78.200 EUR** (unverändertes Ergebnis durch Anpassung der Einzelposten).

**Zum Stornoabzug:**

Gemäß § 7 Abs. 3 unserer AVB 2003 ist ein Stornoabzug von bis zu 4 % des Deckungskapitals zulässig. Der tatsächliche Stornierungsschaden entsteht uns durch die vorzeitige Auflösung der Anlageposition, die für die volle Vertragslaufzeit bis 2033 kalkuliert war. Wir legen auf Anforderung eine detaillierte Schadenberechnung vor.

**Zur Rentenoption:**

Die Rentenoption beläuft sich auf eine lebenslange Rente von 198 EUR monatlich ab vollendetem 60. Lebensjahr (Oktober 2034). Kalkulation basiert auf DAV 2004 R (Sterbetafeln für Rentenversicherungen), Kalkulationszins 0,9 %.

Mit freundlichen Grüßen

HDI Lebensversicherung AG, Bestandsservice





## Aktenstück 20 — Datenschutz und Ransomware: Meldepflichten 2022

**Sachverhalt:** Ransomware-Angriff Vogelweide+Co Demenz-WG GmbH, November 2022

**Relevanz:** Verteidigungsargument im D&O-Prozess; Rechtfertigung der Lösegeldszahlung

### I. Datenschutzrechtliche Ausgangslage

Die Vogelweide+Co Demenz-WG GmbH verarbeitete folgende besonders schützenswerte Daten im Sinne von Art. 9 DSGVO:

- Vollständige Patientenakten von 12 Demenzkranken
- Medikamentenpläne und Behandlungsverläufe
- Pflegedokumentationen mit Angaben zu körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen
- Kontaktdaten von Angehörigen und gesetzlichen Betreuern

### II. Meldepflichten nach DSGVO

#### Art. 33 DSGVO — Meldepflicht an Aufsichtsbehörde

Gemäß Art. 33 Abs. 1 DSGVO hat der Verantwortliche eine Datenpanne der zuständigen Aufsichtsbehörde binnen **72 Stunden** nach Bekanntwerden zu melden, sofern die Panne voraussichtlich zu einem Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen führt. Eine Ransomware-Verschlüsselung von Gesundheitsdaten ist stets meldepflichtig.

**Durchgeführt:** Frau Vogelweide meldete den Vorfall am **16. November 2022** (48 Stunden nach Entdeckung) der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW (LDI NRW). Az. LDI-2022-DS-48192.

#### Art. 34 DSGVO — Benachrichtigungspflicht gegenüber Betroffenen

Bei hohem Risiko für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen ist auch eine direkte Benachrichtigung der Betroffenen (bzw. ihrer gesetzlichen Vertreter) erforderlich. Frau Vogelweide hat die Angehörigen aller 12 Bewohner informiert.

### III. Bedeutung für die Lösegeldentscheidung

Die Meldepflicht nach Art. 33 DSGVO und die Benachrichtigungspflicht nach Art. 34 DSGVO belegen, dass Frau Vogelweide die Datenpanne nicht vertuschte, sondern regelkonform handelte. Die Lösegeldszahlung war eine zusätzliche Maßnahme zur **Schadensminimierung** — die Entschlüsselung der Daten verhinderte die Veröffentlichung der Patientendaten im Darknet.

**Argument gegen Vorsatz (§ 103 VVG):** Ein vorsätzlich handelnder Geschäftsführer hätte die Datenpanne nicht bei der Behörde gemeldet. Die transparente Meldung belegt das Gegenteil.

#### **IV. Strafrechtliche Aspekte der Datenpanne**

##### **§ 203 StGB — Unbefugtes Offenbaren von Privatgeheimnissen**

Im Rahmen des Ransomware-Angriffs wurden personenbezogene Gesundheitsdaten möglicherweise an Dritte übermittelt (durch die Angreifer). Frau Vogelweide trifft insoweit keine Verantwortung, da die Übermittlung durch Straftäter erfolgte. Ihre Pflicht war die schnellstmögliche Schadensabwendung.

#### **V. Nachfolgeprüfung durch LDI NRW**

Die LDI NRW hat das Verfahren nach sechsmonatiger Prüfung ohne Bußgeld eingestellt (Bescheid vom 18.05.2023). Begründung: Die Sicherheitslücke war durch den externen IT-Dienstleister verursacht worden, der keine regelmäßigen Backups konfiguriert hatte. Frau Vogelweide trifft an der technischen Schwachstelle kein Verschulden; sie hatte Datensicherungsmaßnahmen mehrfach beim Dienstleister angefragt (E-Mails Oktober und August 2022, vgl. eml/).



## **Aktenstück 21 — Beauftragung Sachverständige**

**Verfahren:** LG Aachen 5 O 102/26 (BU-Klage)

**Stand:** April 2026

### **I. Privatgutachten Dermatologie — Prof. Dr. Franz Kieseewetter**

**Beauftragter:** Prof. Dr. med. Franz Kieseewetter, Universitätsklinikum Freiburg, Hautklinik, Abteilung Berufsdermatologie

**Beauftragungsdatum:** 10.03.2026

#### **Fragestellungen:**

1. Ist bei Frau Marion Vogelweide eine IgE-vermittelte Latexsensibilisierung (Klasse 3 nach RAST, Hevein-positiv) nachgewiesen?
2. Ist diese Sensibilisierung dauerhaft und irreversibel nach aktuellem medizinischem Erkenntnisstand?
3. Macht diese Sensibilisierung den Einsatz als Altenpflegerin in einer stationären Pflegeeinrichtung dauerhaft unmöglich, auch bei Verwendung latexfreier Alternativprodukte?
4. Besteht durch die Glutaraldehyd-Sensibilisierung (Epikutantest ++) eine zusätzliche Expositionseinschränkung, die den Pflegeeinsatz weiter limitiert?
5. Ist die BK-5101-Voraussetzung (schwere oder wiederholt rückfällige Hauterkrankung, die Aufgabe des Berufs zwingend) erfüllt?

**Geschätzte Lieferzeit:** Juli 2026

**Kostenvorschuss:** 3.800 EUR (von ARAG gedeckt)

### **II. Privatgutachten Neurochirurgie/Orthopädie — Dr. Hans-Jürgen Reck**

**Beauftragter:** Dr. med. Hans-Jürgen Reck, Facharzt für Neurochirurgie und Gutachtenwesen, Köln

**Beauftragungsdatum:** 15.03.2026

#### **Fragestellungen:**

6. Wie ist der aktuelle Heilungsverlauf nach ACDF C5/C6 (November 2024) zu bewerten?
7. Ist mit einer vollständigen Remission der Kraftminderung und Parästhesien innerhalb der nächsten 24 Monate zu rechnen?
8. In welchem Umfang ist Frau Vogelweide durch das LWS-Syndrom in der Hebe- und Tragekapazität dauerhaft eingeschränkt?
9. Welche Tätigkeiten sind ihr orthopädisch dauerhaft unzumutbar?

**Geschätzte Lieferzeit:** Juni 2026

**Kostenvorschuss:** 2.800 EUR (von ARAG gedeckt)

### **III. Gerichtliches Sachverständigengutachten (antizipiert)**

Das Gericht wird voraussichtlich ein oder mehrere gerichtliche Sachverständigengutachten in Auftrag geben. Die klägerseits eingeholten Privatgutachten dienen als Vorbereitung und Grundlage für die Auseinandersetzung mit dem gerichtlichen Gutachter. Erfahrungsgemäß werden Gerichte in NRW für BU-Verfahren Sachverständige aus dem Bereich Neurologie/Psychiatrie und Orthopädie bestimmen. Dr. Müller-Hauck wird entsprechende Kandidaten vorschlagen.



## **Aktenstück 22 — Aktenstand-Bericht und Strategiepapier**

**Kanzlei:** Müller-Hauck Versicherungsrecht Aachen-Burtscheid

**Rechtsanwältin:** Dr. Annegret Müller-Hauck, Fachanwältin für Versicherungsrecht

**Datum:** 30.05.2026

**Mandantin:** Marion Vogelweide

**Betreff:** Zusammenfassende Strategiebewertung aller Verfahren

### **I. Gesamtbewertung der Ausgangslage**

Die Akte Vogelweide ist komplex und umfasst vier rechtlich eigenständige, aber sachlich eng verknüpfte Konflikte. Die rechtliche Ausgangslage ist für die Mandantin **überwiegend günstig**, wenn auch jeder Verfahrensstrang eigene Risiken aufweist.

### **II. BU-Klage (LG Aachen 5 O 102/26) — Prognose: gut**

Die Ablehnungsbegründung der DBV-Winterthur ist an drei Stellen angreifbar:

1. Die Verneinung der 50%-BU-Schwelle ist medizinisch und rechtlich nicht haltbar, solange drei Fachärzte das Gegenteil bescheinigen.
2. Die Verweisungsklausel ist unzureichend konkretisiert und verstößt gegen BGH-Grundsätze (IV ZR 244/03).
3. Die Verneinung der Dauerhaftigkeit ist medizinisch widerlegbar (insbesondere durch die irreversible Latexsensibilisierung).

**Einschätzung Erfolgswahrscheinlichkeit:** 75–80 %.

**Hauptrisiko:** Der Versicherer könnte ein gerichtliches Sachverständigengutachten erwirken, das zu einer anderen Einschätzung der psychiatrischen Komorbidität führt. Dem wird durch das Privatgutachten von Prof. Kiesewetter vorgebeugt.

### **III. D&O-Deckungsklage (LG Köln 26 O 144/26) — Prognose: mittel-gut**

Die OFAC-Sanktionsklausel greift nach überzeugender Analyse nicht. Die Eigenschadensklausel ist ebenfalls nicht einschlägig. Der Vorsatzvorwurf lässt sich durch den Nachweis der Notlage und der transparenten Meldung an LDI NRW entkräften.

**Einschätzung Erfolgswahrscheinlichkeit:** 60–65 %.

**Hauptrisiko:** Das Gericht könnte die Frage der Gesellschafterbeschluss-Notwendigkeit anders bewerten und eine grob fahrlässige Pflichtverletzung annehmen.

#### IV. HDI Rückkaufswert — Prognose: gut

HDI hat den Stornoabzug bereits auf 3.000 EUR gesenkt. Der verbleibende Stornoabzug ist nach BGH IV ZR 199/22 angreifbar. Ein weiteres Entgegenkommen von HDI (Reduktion auf 1.500–2.000 EUR) erscheint realistisch, ohne Klage.

**Empfehlung:** Zunächst außergerichtliche Einigung anstreben; Klage als ultima ratio.

#### V. Gesamtstrategie und Prioritäten

**Priorität 1:** BU-Klage LG Aachen — zeitliche Dringlichkeit wegen rückständiger Renten (monatlich 1.850 EUR seit September 2025).

**Priorität 2:** D&O-Klage LG Köln — D&O-Versicherungsschutz für Vogelweide sichern.

**Priorität 3:** HDI Rückkaufswert — außergerichtlich klären, Liquiditätsbedarf der Mandantin kurzfristig sichern.

#### VI. Verfahrensübersicht

| Verfahren    | Gericht          | AZ                    | Streitwert    | Prognose   |
|--------------|------------------|-----------------------|---------------|------------|
| BU-Klage     | LG Aachen        | 5 O 102/26            | 133.200 EUR   | 75–80 %    |
| D&O-Deckung  | LG Köln          | 26 O 144/26           | 59.000 EUR    | 60–65 %    |
| Ombudsmann   | —                | Vers-Omb<br>38211/26  | —             | erledigt   |
| HDI Rückkauf | außergerichtlich | —                     | ca. 3.000 EUR | 80 %       |
| BGW BK-5101  | —                | BGW-2025-BK-<br>10924 | —             | ausstehend |

*Nächster Besprechungstermin mit Mandantin: 02.06.2026, 10:00 Uhr, Kanzlei.*



WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

## 01-klageschrift-bu-rente.docx

docx/01-klageschrift-bu-rente.docx

---

**Dr. Annegret Müller-Hauck**

Fachanwältin für Versicherungsrecht  
Kanzlei Müller-Hauck Versicherungsrecht  
Aureliusstraße 4 · 52064 Aachen-Burtscheid  
Tel.: 0241 / 99 11 44-0 · Fax: 0241 / 99 11 44-99  
E-Mail: muellerhauck@versicherungsrecht-ac.de

An das  
**Landgericht Aachen**  
Südstraße 2  
52064 Aachen

Aachen, den 16. März 2026

**K L A G E S C H R I F T**

der Frau Marion Vogelweide, Eupener Straße 218, 52066 Aachen,  
— **Klägerin** —

Prozessbevollmächtigte: Dr. Annegret Müller-Hauck, Fachanwältin für  
Versicherungsrecht, Aureliusstraße 4, 52064 Aachen-Burtscheid

**gegen**

die DBV-Winterthur Vereinigte Lebensversicherung AG, Theodor-Stern-Kai 1, 60596  
Frankfurt am Main,  
— **Beklagte** —

**wegen: Zahlung aus Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung**  
Streitwert: 133.200,00 EUR

**Klageanträge**

Die Klägerin beantragt,

1. festzustellen, dass die Klägerin seit dem 02. September 2025 berufsunfähig im Sinne der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung (BUZ-AVB 1998) zum Lebensversicherungsvertrag Nr. BUZ-1999-LV-44710 bei der Beklagten ist;
2. die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin rückständige Leistungen aus der Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung für den Zeitraum September 2025 bis März 2026 in Höhe von 12.950,00 EUR (7 Monate × 1.850,00 EUR) nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab dem jeweiligen Fälligkeitsdatum zu zahlen;

3. die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin ab April 2026 eine monatliche Berufsunfähigkeitsrente in Höhe von 1.850,00 EUR, fällig zum Ersten eines jeden Kalendermonats, bis längstens zum 31. Dezember 2039 (Endalter 65) zu zahlen;
4. die Beklagte zu verurteilen, die Klägerin von den ihr entstandenen vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten in Höhe von 2.712,00 EUR (inkl. MwSt.) freizustellen;
5. der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.

## **Sachverhalt**

### **I. Die Klägerin und ihr Beruf**

Die Klägerin, Frau Marion Vogelweide, geboren am 14. März 1974 in Aachen, ist examinierte Altenpflegerin mit 38 Jahren Berufserfahrung. Nach dem staatlichen Altenpflege-Examen im Jahre 1988 war sie zunächst im Städtischen Pflegeheim Aachen tätig und wechselte 1995 zum St.-Antonius-Heim GmbH, Sebastianstraße 144, 52080 Aachen-Brand, wo sie zuletzt als Wohnbereichsleiterin und Praxisanleiterin tätig war (TVöD-P 8, Stufe 5, Bruttogehalt 2.754,00 EUR monatlich).

Das Berufsbild der examinierten Altenpflegerin ist durch körperlich schwere, hygienisch belastende und psychiatrisch anspruchsvolle Tätigkeit geprägt: Heben und Lagern von Pflegebedürftigen (bis 80 kg Körpergewicht), Grundpflege stehend und in gebückter Haltung, Behandlungspflege unter Einsatz von Desinfektionsmitteln und Schutzhandschuhen, Pflegedokumentation sowie Praxisanleitung von Auszubildenden. Laut Bestätigung des Arbeitgebers vom 09. März 2026 (Anlage K 4) entfallen 55–60 % der regulären Arbeitszeit auf körperlich schwere Tätigkeiten.

### **II. Der Versicherungsvertrag**

Mit Wirkung zum 01. Januar 1999 schloss die Klägerin bei der Beklagten eine Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung (BUZ) mit der Vertragsnummer BUZ-1999-LV-44710 ab. Die versicherte Monatsrente beträgt 1.850,00 EUR, die Versicherung läuft bis zum Endalter 65 (31. Dezember 2039). Den Versicherungsbedingungen (BUZ-AVB 1998 der Beklagten) liegt eine 50-%-Berufsunfähigkeitsschwelle zugrunde.

### **III. Eintritt der Berufsunfähigkeit**

Seit dem 02. September 2025 ist die Klägerin außerstande, ihren Beruf als examinierte Altenpflegerin zu mehr als 50 % auszuüben. Die Berufsunfähigkeit beruht auf einem Zusammenwirken dreier medizinischer Diagnosegruppen:

1. Orthopädische Erkrankungen: Bandscheibenvorfall HWS C5/C6 mit Radikulopathie (ICD-10: M50.1), operiert im November 2024 durch anteriore zervikale Diskektomie und Fusion (ACDF) am Universitätsklinikum Aachen, mit persistierender Kraftminderung der linken Hand (Griffstärke 60 % der Norm) und

chronischen Parästhesien; chronisches LWS-Syndrom L4/L5 und L5/S1 (ICD-10: M54.4) seit 2022 mit dauerhafter Einschränkung der Hebe- und Tragekapazität.

2. Psychiatrische Erkrankungen: Mittelgradige depressive Episode (ICD-10: F32.1) und Anpassungsstörung (ICD-10: F43.2) nach Mobbing-Belastung durch die Pflegedienstleitung des Arbeitgebers. Der BDI-II-Score betrug zuletzt 29 (schwere Depression). Trotz optimierter Pharmakotherapie (Sertralin 100 mg/d, Mirtazapin 15 mg/d) besteht keine vollständige Remission.

3. Dermatologische Erkrankungen: Chronisch-hyperkeratotisches allergisches Kontaktekzem beider Hände (ICD-10: L23.5) auf dem Boden einer IgE-vermittelten Latexsensibilisierung (RAST Hevein-IgE Klasse 3) und einer Glutaraldehyd-Sensibilisierung (Epikutantest ++). Die Latexsensibilisierung ist nach aktuellem medizinischem Erkenntnisstand irreversibel. Eine BK-5101-Anzeige ist seit März 2025 bei der BGW anhängig (Az. BGW-2025-BK-10924).

#### **IV. Leistungsablehnung der Beklagten**

Mit Schreiben vom 14. Februar 2026 (Anlage K 2) lehnte die Beklagte die Leistungserbringung ab. Als Begründung führte die Beklagte an: (1) fehlende ausreichende BU im Sinne der AVB, (2) mögliche Verweisungstätigkeit (Pflegedokumentation, Pflegeberatung, Heimverwaltung), (3) fehlende Dauerhaftigkeit. Diese Ablehnung ist rechtlich nicht haltbar.

### **Rechtliche Begründung**

#### **I. Berufsunfähigkeit liegt vor (§ 172 VVG)**

Gemäß § 172 Abs. 2 VVG liegt Berufsunfähigkeit vor, wenn die versicherte Person ihren zuletzt ausgeübten Beruf, so wie er ohne gesundheitliche Beeinträchtigung ausgestaltet war, infolge Krankheit, Körperverletzung oder mehr als altersentsprechenden Kräfteverfalls ganz oder teilweise voraussichtlich dauernd nicht mehr ausüben kann. Die Mindeststandards des § 172 VVG gelten zwingend zugunsten der Versicherungsnehmerin (§ 172 Abs. 3 VVG).

Die Klägerin ist in dem für das Berufsbild der Altenpflegerin wesentlichen Teil ihrer Tätigkeit — nämlich der körperlichen Grundpflege und der Behandlungspflege — dauerhaft und zu mehr als 50 % berufsunfähig. Maßgeblich ist der konkret ausgeübte Beruf in seiner Ausgestaltung (BGH IV ZR 275/08, VersR 2010, 1171). Die Gesamtbetrachtung aller Einschränkungen ergibt eine weit über 50 % liegende Beeinträchtigung.

#### **II. Die Verweisklausel ist unzulässig**

Die pauschale Verweisung der Beklagten auf "Pflegedokumentation, Pflegeberatung oder Heimverwaltung" ist aus mehreren Gründen unzulässig. Nach ständiger Rechtsprechung des BGH muss der Versicherer konkrete Verweisungstätigkeiten

benennen und darlegen, dass die Versicherte diese gesundheitlich bewältigen kann und sie ihrer bisherigen Lebensstellung entsprechen (BGH IV ZR 244/03, NJW-RR 2007, 751; BGH IV ZR 203/92, BGHZ 123, 364). Das Ablehnungsschreiben der Beklagten enthält keinerlei Konkretisierung. Heimverwaltungstätigkeiten erfordern zudem kaufmännische Qualifikationen, die die Klägerin nicht besitzt. Pflegeberatungstätigkeiten nach § 7a SGB XI setzen eine nicht vorhandene Weiterqualifikation voraus.

### III. Dauerhaftigkeit ist gegeben

Berufsunfähigkeit ist dauerhaft, wenn eine vollständige Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit innerhalb von 3 Jahren überwiegend unwahrscheinlich ist (BGH IV ZR 99/95, BGHZ 134, 368). Die IgE-vermittelte Latexsensibilisierung ist nach aktuellen medizinischen Leitlinien irreversibel — allein sie begründet die dauernde BU für den Pflegeberuf. Hinzu kommt die persistierende orthopädische und psychiatrische Symptomatik trotz optimaler Therapie.

### Beweisangebote

Beweis für die behaupteten Tatsachen wird angeboten durch:

- Sachverständigengutachten (Orthopädie/Neurochirurgie, Psychiatrie, Dermatologie)
- Zeugen: Dr. Brandt (Orthopädie), Dr. Scholz (Neurochirurgie), Dr. Hermanns (Psychiatrie)
- Urkunden: Anlagen K 1 bis K 19
- Parteivernehmung der Klägerin

Aachen, den 16. März 2026

---

**Dr. Annegret Müller-Hauck**  
Fachanwältin für Versicherungsrecht

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

## 02-do-deckungsklageschrift.docx

docx/02-do-deckungsklageschrift.docx

---

**Dr. Annegret Müller-Hauck**

Fachanwältin für Versicherungsrecht  
Kanzlei Müller-Hauck Versicherungsrecht  
Aureliusstraße 4 · 52064 Aachen-Burtscheid

An das

**Landgericht Köln**

Luxemburger Straße 101  
50939 Köln

Aachen, den 20. März 2026

**K L A G E S C H R I F T**

der Frau Marion Vogelweide, Eupener Straße 218, 52066 Aachen,  
— **Klägerin** —

Prozessbevollmächtigte: Dr. Annegret Müller-Hauck, Fachanwältin für  
Versicherungsrecht, Aureliusstraße 4, 52064 Aachen-Burtscheid

**gegen**

die ManagerSchutz AG, Colonia-Allee 20, 51067 Köln,  
— **Beklagte** —

**wegen: D&O-Deckungsanspruch (Directors & Officers Liability Insurance)**  
Streitwert: 59.000,00 EUR

**Klageanträge**

Die Klägerin beantragt,

1. die Beklagte zu verurteilen, die Klägerin im Rahmen der D&O-Versicherungspolizze DMO-2018-WG-5510 hinsichtlich der Schadensersatzansprüche der St.-Antonius-Heim GmbH in Höhe von 59.000,00 EUR (Inventarverluste 41.000,00 EUR sowie Ransomware-Lösegeld 18.000,00 EUR) Deckungsschutz zu gewähren und die Klägerin freizustellen;
2. die Beklagte zu verurteilen, die zur Verteidigung gegen die Ansprüche der St.-Antonius-Heim GmbH notwendigen Rechtsverteidigungskosten zu übernehmen;
3. der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.

**Sachverhalt**

## **I. Die D&O-Versicherung**

Die Vogelweide+Co Demenz-WG GmbH (HRB 22341 AG Aachen), eine 100-%-Tochtergesellschaft der St.-Antonius-Heim GmbH, hatte bei der Beklagten eine Directors & Officers Liability Insurance (D&O-Versicherung) unter der Polizze DMO-2018-WG-5510 abgeschlossen. Die Klägerin war als Geschäftsführerin der Vogelweide+Co Demenz-WG GmbH (12. März 2018 bis 30. September 2023) mitversicherte Person im Sinne der DMO-AVB 2018 der Beklagten.

## **II. Die Schadensersatzklage der Muttergesellschaft**

Die St.-Antonius-Heim GmbH hat gegen die Klägerin Schadensersatzansprüche nach § 43 GmbHG in Höhe von insgesamt 59.000,00 EUR geltend gemacht: (a) Inventarverluste in Höhe von 41.000,00 EUR ohne ausreichende Dokumentation sowie (b) eigenmächtige Lösegeldszahlung von 18.000,00 EUR für die Entschlüsselung von Patientenakten nach einem Ransomware-Angriff im November 2022.

## **III. Deckungsablehnung und ihre Rechtswidrigkeit**

Die Beklagte hat mit Schreiben vom 04. Januar 2026 die Deckung aus der D&O-Versicherung verweigert. Sie beruft sich auf: (1) die Eigenschadenklausel, (2) die OFAC-Sanktionsklausel in § 12 Abs. 5 DMO-AVB 2018 wegen nachträglicher Listung der Empfänger-Wallet auf der US-amerikanischen SDN-Liste, sowie (3) den Vorsatzausschluss nach § 103 VVG.

## **Rechtliche Begründung**

### **I. Kein Eigenschaden der Versicherungsnehmerin**

Die Eigenschadenklausel erfasst ausschließlich Ansprüche der Versicherungsnehmerin selbst gegen sich selbst. Die Versicherungsnehmerin der D&O-Polizze ist die Vogelweide+Co Demenz-WG GmbH, nicht die St.-Antonius-Heim GmbH. Letztere ist als Muttergesellschaft eine außenstehende Dritte. Ihre Schadensersatzansprüche gegen die Klägerin als ehemalige Geschäftsführerin der Tochtergesellschaft sind klassische Haftpflichtansprüche, die vom Deckungsbereich der D&O-Versicherung erfasst sind.

### **II. Die OFAC-Sanktionsklausel greift nicht**

Die Sanktionsklausel in § 12 Abs. 5 DMO-AVB 2018 ist nach eigenem Wortlaut auf die Versicherungsleistung selbst bezogen. Sie schließt Deckungsleistungen aus, die gegen Sanktionsrecht verstoßen würden. Die hier begehrte Deckungsleistung — Freistellung der Klägerin von Haftpflichtansprüchen der Muttergesellschaft — berührt keine sanktionierten Parteien. Die Empfänger-Wallet war zudem zum Zeitpunkt der Lösegeldszahlung (November 2022) nicht auf der SDN-Liste gelistet; die Listung erfolgte erst im März 2023. Eine rückwirkende Sanktionspflicht ist rechtlich nicht anerkannt (vgl. BGH IV ZR 145/19, VersR 2020, 1085). Im Übrigen richtet sich das



OFAC-Recht primär an US-Personen; die Klägerin und die GmbH unterlagen keiner unmittelbaren OFAC-Bindung.

### **III. Kein Vorsatz der Klägerin**

Der Vorsatzausschluss nach § 103 VVG setzt voraus, dass die versicherte Person den Schaden wissentlich und willentlich herbeigeführt hat. Die Lösegeldszahlung erfolgte in einer akuten Notlage (72-Stunden-Frist, Sonntagabend, unmittelbare Gefährdung von 12 demenzkranken Bewohnern, keine erreichbare Gesellschafterin), um erheblich größere Schäden abzuwenden. Die Klägerin handelte in der Überzeugung, zum Wohle der Gesellschaft tätig zu sein. Dies schließt Vorsatz aus. Zudem hat die Klägerin die Datenpanne pflichtgemäß bei der LDI NRW gemeldet — ein Verhalten, das einem vorsätzlich handelnden Geschäftsführer widerspricht.

Aachen, den 20. März 2026

---

**Dr. Annegret Müller-Hauck**  
Fachanwältin für Versicherungsrecht

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

## **03-schlichtungsantrag-ombudsmann.docx**

docx/03-schlichtungsantrag-ombudsmann.docx

---

**Marion Vogelweide**  
Eupener Straße 218  
52066 Aachen  
E-Mail: m.vogelweide@gmx.de

**Versicherungsombudsmann e.V.**  
Postfach 08 06 32  
10006 Berlin

Aachen, den 20. Februar 2026

## **SCHLICHTUNGSANTRAG**

gemäß § 10 VomVO

**Antragstellerin:**  
Marion Vogelweide, Eupener Straße 218, 52066 Aachen

**Antragsgegner:**  
DBV-Winterthur Vereinigte Lebensversicherung AG  
Theodor-Stern-Kai 1, 60596 Frankfurt am Main

**Versicherungsvertrag:**  
Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung, Vertragsnummer BUZ-1999-LV-44710

**Streitgegenstand:**  
Leistungsablehnung Berufsunfähigkeit (Schreiben vom 14.02.2026)

### **I. Sachverhalt**

Ich, Marion Vogelweide, 51 Jahre alt, examinierte Altenpflegerin mit 38 Jahren Berufserfahrung, bin seit dem 2. September 2025 berufsunfähig. Meine Berufsunfähigkeit wurde durch drei unabhängige Fachärzte bescheinigt:

- Dr. Hans Brandt (Orthopädie): chronisches LWS-Syndrom und postoperativer HWS-Zustand nach Bandscheibenoperation (ACDF C5/C6 November 2024) mit dauerhafter Kraftminderung der linken Hand.
- Dr. Karl-Heinz Scholz (Neurochirurgie): Radikulopathie C6 mit persistierenden Parästhesien und Kraftminderung, keine vollständige Remissionsprognose.
- Dr. Monika Hermanns (Psychiatrie): mittelgradige depressive Episode (ICD-10: F32.1) und Anpassungsstörung nach Mobbing am Arbeitsplatz; BDI-II Score 29.

Zusätzlich leide ich unter einer irreversiblen IgE-vermittelten Latexsensibilisierung (Hevein-RAST Klasse 3) und einer Glutaraldehyd-Kontaktallergie, die meinen Einsatz als Altenpflegerin dauerhaft ausschließen. Eine BK-5101-Anzeige ist bei der BGW anhängig (Az. BGW-2025-BK-10924).

Ich habe am 15. November 2025 einen vollständigen Leistungsantrag bei der DBV-Winterthur Vereinigte Lebensversicherung AG eingereicht. Der Antragsgegner hat mit Schreiben vom 14. Februar 2026 die Leistungserbringung abgelehnt. Als

Begründung werden angeführt: keine ausreichende Berufsunfähigkeit, mögliche Verweisungstätigkeit (Pflegedokumentation, Pflegeberatung, Heimverwaltung), fehlende Dauerhaftigkeit. Diese Begründungen sind sachlich und rechtlich unhaltbar.

## **II. Schlichtungsbegehren**

Ich begehre, dass der Versicherungsombudsmann feststellt, dass:

1. Ich seit dem 2. September 2025 berufsunfähig im Sinne der BUZ-AVB 1998 und des § 172 VVG bin;
2. Der Antragsgegner verpflichtet ist, mir ab September 2025 eine monatliche Berufsunfähigkeitsrente in Höhe von 1.850,00 EUR zu zahlen;
3. Die Verweisklausel im Ablehnungsschreiben mangels konkreter Tätigkeit und mangels Darlegung der Lebensstellungsäquivalenz unzulässig ist.

## **III. Anlagen**

1. Versicherungsschein BUZ-1999-LV-44710
2. Leistungsantrag vom 15.11.2025
3. Ablehnungsschreiben DBV-Winterthur vom 14.02.2026
4. Ärztliche Atteste (Dr. Brandt, Dr. Scholz, Dr. Hermanns)
5. Arbeitgeberbescheinigung St.-Antonius-Heim GmbH

Ich versichere, dass ich in dieser Angelegenheit noch keine Klage erhoben und kein anderes Schlichtungsverfahren eingeleitet habe.

Aachen, den 20. Februar 2026

---

**Marion Vogelweide**

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

## **01-ablehnungsschreiben-dbv-winterthur.pdf**

pdfs/01-ablehnungsschreiben-dbv-winterthur.pdf

---

DBV-Winterthur Vereinigte Lebensversicherung AG | 60596 Frankfurt am Main

Frau Marion Vogelweide  
Eupener Straße 218  
52066 Aachen

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Ihr Zeichen:</b>            | BUZ-1999-LV-44710  |
| <b>Unser Zeichen:</b>          | BU-LP-2026-0882-VW |
| <b>Sachbearbeiterin:</b>       | Frau M. Braun      |
| <b>Telefon:</b>                | 069 / 8889 12345   |
| <b>Frankfurt am Main, den:</b> | 14. Februar 2026   |

---

## **Betreff: Ihre Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung, Vertragsnummer BUZ-1999-LV-44710**

### **Leistungsantrag vom 15.11.2025 — Leistungsablehnung**

Sehr geehrte Frau Vogelweide,

nach eingehender Prüfung Ihres Leistungsantrags vom 15. November 2025 sowie der von Ihnen eingereichten ärztlichen Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass wir nicht in der Lage sind, Leistungen aus Ihrer Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung zu erbringen.

#### **I. Keine ausreichende Berufsunfähigkeit im Sinne der AVB**

Gemäß § 2 Abs. 1 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung (BUZ-AVB 1998) liegt Berufsunfähigkeit vor, wenn die versicherte Person infolge Krankheit, Körperverletzung oder mehr als altersentsprechenden Kräfteverfalls voraussichtlich dauernd außerstande sein wird, ihren Beruf oder eine andere Tätigkeit auszuüben, die ihrer bisherigen Lebensstellung entspricht.

Die von Ihnen vorgelegten ärztlichen Atteste bescheinigen zwar gesundheitliche Einschränkungen, belegen jedoch nach unserer Einschätzung keine ausreichende Berufsunfähigkeit im Sinne der Versicherungsbedingungen. Der operative Eingriff an der Halswirbelsäule (November 2024) verlief nach Auswertung des OP-Berichts komplikationslos. Die psychiatrischen Atteste belegen eine nach Leitlinie behandelbare Erkrankung.

#### **II. Verweisung auf eine andere Tätigkeit**

Aufgrund Ihrer 38-jährigen Berufserfahrung und Ihrer Qualifikation als Praxisanleiterin sind Sie in der Lage, eine Tätigkeit in den Bereichen Pflegedokumentation, Pflegeberatung oder Heimverwaltung aufzunehmen, die Ihrer bisherigen Lebensstellung entspricht.

#### **III. Fehlende Dauerhaftigkeit**

Eine dauerhafte Berufsunfähigkeit kann nach Auswertung der Befundlage nicht mit der erforderlichen Sicherheit festgestellt werden. Wir empfehlen, nach weiterer Rekonvaleszenz einen neuen Leistungsantrag zu stellen.

Auf die Möglichkeit, den Versicherungsombudsmann (Postfach 08 06 32, 10006 Berlin) anzurufen oder gerichtliche Schritte einzuleiten, weisen wir ausdrücklich hin.

Mit freundlichen Grüßen

DBV-Winterthur Vereinigte Lebensversicherung AG  
Abteilung Leistungsprüfung Berufsunfähigkeit

*gez. M. Braun, Leiterin Leistungsprüfung BU*

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

## **02-ofac-sdn-listen-auszug-redacted.pdf**

pdfs/02-ofac-sdn-listen-auszug-redacted.pdf

---



SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS AND BLOCKED PERSONS LIST (SDN LIST)

Partial Extract — REDACTED Version for Legal Proceedings | Date of Entry: March 2023

SCHWÄRZUNGSHINWEIS / REDACTION NOTICE

Dieses Dokument ist ein geschwärzter Auszug zur Verwendung im deutschen Zivilverfahren LG Köln 26 O 144/26. Vollständige Wallet-Adressen wurden teilweise geschwärzt. The full, unredacted version is available from OFAC (home.treasury.gov) and on court order.

AUSZUG: LOCKBIT CYBERCRIME ORGANIZATION — VIRTUAL CURRENCY ADDRESSES

| Nr. | Entity / Program       | Virtual Currency Address (teilw. geschw | Listing Date   | Cur. |
|-----|------------------------|-----------------------------------------|----------------|------|
| 1   | LOCKBIT GROUP / CYBER2 | bc1q***[GESCHWÄRZT]***z2vf              | March 8, 2023  | BTC  |
| 2   | LOCKBIT GROUP / CYBER2 | bc1p***[GESCHWÄRZT]***k4mw              | March 8, 2023  | BTC  |
| 3   | LOCKBIT GROUP / CYBER2 | 0x4a**[GESCHWÄRZT]**f992                | April 15, 2023 | ETH  |
| 4   | [GESCHWÄRZT]           | bc1q***[GESCHWÄRZT]***7rrx              | June 3, 2023   | BTC  |

RELEVANZ FÜR VERFAHREN LG KÖLN 26 O 144/26 (VOGELWEIDE ./. MANAGERSCHUTZ AG)

Eintrag Nr. 1 (bc1q\*\*\*z2vf) entspricht der Kryptowährungs-Wallet, an die im November 2022 die Lösegeldszahlung von 0,82 BTC transferiert wurde.

ENTSCHEIDEND: Das Listing-Datum dieser Adresse ist der 8. März 2023 — vier Monate NACH der Transaktion im November 2022. Die Adresse war zum Zeitpunkt der Zahlung NICHT auf der SDN-Liste. Es bestand keine ex-ante Sanktionspflicht.

Quellen: U.S. Department of the Treasury, OFAC, SDN-List, <https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sdn-and-consolidated-list> — Abruf und Schwärzung durch Kanzlei Müller-Hauck Versicherungsrecht, Aachen, Mai 2026.